

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

## Autorité de Régulation des Marchés Publics



DOSSIER TYPE D'APPEL D'OFFRES

**pour**

**LES ACCORD-CADRES  
TRAVAUX**

VP Juin 2025

## Préface

Ce Dossier Type d'Appel d'Offres (DTAO) pour conclure de(s) accord(s)-cadre(s) de travaux est élaboré conformément aux dispositions de la loi n°2021-024 du 29 décembre 2021, **abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010, et ses textes d'application portant code des marchés publics de la République Islamique de Mauritanie** à la date de cette édition, tout en s'inspirant des règles et bonnes pratiques internationales en la matière. Une fois approuvé, son utilisation par les autorités contractantes devient obligatoire (**Art 13.3 de la loi n°2021-024**).

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est la loi des parties lors de l'exécution de la procédure de passation de marchés ; par conséquent il ne doit contenir aucune disposition contraire aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.

Ce dossier a été préparé pour conclure un(des) accord-cadre(s) de travaux par Appel d'Offres Ouvert (AAO) national ou international sans ou avec préqualification.

Si l'appel d'offres est précédé d'une pre-qualification, il suffit de :

- Remplacer l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) par une lettre de transmission du DAO aux candidats pré qualifiés ;
- Ne prévoir dans la section III que les critères de qualification qui auraient pu changer entre la date de pré-qualification et la date de soumission des offres.

Ce dossier doit être utilisé dans le cadre d'un accord-cadre pour la réalisation des travaux, conclu entre une autorité contractante ou plusieurs autorités contractantes et plusieurs opérateurs. L'accord-cadre est conclu pour une durée ne dépassant pas trois (03) ans.

Les DAO doivent toujours être rédigés en respectant le principe de neutralité absolue pour garantir l'équité entre les candidats et permettre la plus grande transparence possible de la procédure. Les besoins de l'Autorité contractante doivent être définis avec la plus grande précision sans restriction de la concurrence et ce avec l'appui des services techniques compétents de l'Autorité contractante ou ceux auxquels elle peut faire appel. Les critères d'évaluation et de qualification doivent toujours être définis en rapport avec l'objet du marché afin de garantir la réalisation efficace des prestations dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité.

Il convient de s'assurer avec le plus grand soin que les dispositions du DAO s'appliquent aux conditions particulières des prestations visées. Les orientations suivantes doivent être prises en compte :

- (a) Tous les documents énumérés au Sommaire sont normalement nécessaires pour conclure d'un(des) accord cadre(s). Ils seront toutefois adaptés en cas de besoin aux particularités d'un accord cadre donné.
- (b) Cette adaptation se fera uniquement à travers les sections prévues pour cela (le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO - Section II), Clause de l'Accord-Cadre (CAC), Spécification Technique des Travaux, Procédure Secondaire, Demande de Prix, Clauses du Marché pour la commande subséquente, et la Section V, (Cahier des Clauses techniques générales, particulières et les documents de conception).

- (c) Les Instructions aux Candidats du DTAO ne doivent pas être modifiées. Si dans de rares cas il s'avère nécessaire de changer certaines dispositions de ces sections (figées), ceci se fera à travers la section relative aux données particulières qui leurs sont associées.
- (d) L'Autorité contractante devra prendre connaissance des informations figurant dans les notes en italiques et entre crochets qui sont destinés à l'aider à rédiger le DAO. Ces notes doivent être supprimées avant que le dossier ne soit remis aux candidats. Comme exception à cette règle, les notes en italiques dans les modèles des formulaires doivent être maintenues car elles sont destinées aux candidats et non au rédacteur du DAO.
- (e) L'Autorité contractante préparera l'AAO, le RPAO, le CAC, et la Section V, et ce avant d'émettre le Dossier d'appel d'offres.

Dans le cas de financement extérieur, l'Autorité contractante veillera à utiliser le DTAO imposé par la convention de financement ou à défaut adapter ce DTAO pour tenir compte des obligations de ladite convention.

## **Dossier d'Appel d'Offres pour conclure de(s) accord(s)-cadre(s) de travaux**

Ce dossier type d'appel d'offres pour conclure de(s) accord(s) cadre(s) de travaux est composé de neuf sections.

### **PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES**

#### **Section 0. Modèle : Avis d'appel d'offres (AAO)**

Cette section contient un modèle d'avis d'appel d'offres; celui-ci doit être utilisé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert et doit contenir les informations nécessaires pour qu'un candidat potentiel puisse prendre la décision d'acquiescer (examiner) ou non le DAO ;

#### **Section I. Instructions aux candidats (IC)**

Cette Section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer leurs soumissions; elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres reçues durant le processus de Passation Primaire de marchés. Ainsi qu'un aperçu du processus de Procédure Secondaire pour l'attribution d'une(des) commande(s) subséquente(s) après que l'(les) Accord(s)-Cadre(s) est(sont) conclu(s). ; **les dispositions figurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.**

#### **Section II. Règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO)**

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, destinées à compléter, préciser ou modifier dans des cas exceptionnels les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux candidats. **Bien noter que les données du RPAO priment sur celles des IC.**

#### **Section III. Critères de qualification**

Cette Section a pour objet de préciser les exigences en termes de qualification des candidats pour chaque marché à part. Elle fixe les capacités techniques et financières minimales requises pour l'attribution du marché.

#### **Section IV. Formulaire de soumission**

Cette Section contient les modèles des formulaires à utiliser par les candidats pour présenter leurs offres : (i) la lettre de soumission de l'offre, (ii) la garantie de soumission, (iii) etc.

## **DEUXIÈME PARTIE - SPECIFICATIONS DES TRAVAUX**

### **Section V. Cahiers des Clauses techniques :**

Ces clauses doivent comprendre notamment :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

Dans cette Section figurent les Spécifications techniques, et les documents de conception décrivant les travaux devant être réalisés.

## **TROISIÈME PARTIE- MODELE DE L'ACCORD CADRE**

Cette Partie établit les dispositions de l'Accord-Cadre.

### **Section VI. Clauses de l'Accord - Cadre :**

ANNEXE <sup>1</sup>: Spécification Technique des Travaux

ANNEXE <sup>2</sup>: Bordereaux des Prix

ANNEXE <sup>3</sup>: Procédure Secondaire (Commandes subséquentes)

ANNEXE <sup>4</sup>: Formulaire de Procédure Secondaire (Commandes subséquentes)

ANNEXE <sup>5</sup>: Liste des Autorités Contractante (si applicable)



**MODELE**

**D'AVIS D'APPEL D'OFFRES**

## ***Avis d'Appel d'Offres (AAO)***

\_\_\_\_\_ *insérer : le nom de l'Autorité contractante*

AAO N° : \_\_\_\_\_  
*insérer : Identification de l'AAO*

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru dans \_\_\_\_\_  
*insérer le nom de la publication* du *insérer la date*.
2. Le (a) \_\_\_\_\_ *insérer le nom de l'Autorité contractante* a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget des fonds, afin de financer \_\_\_\_\_ *insérer le nom du projet ou du programme*, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de Commandes qui peuvent être attribuées en vertu de l' (ou des) *l'Accord(s)-Cadre(s) (AC)* pour *insérer le titre de l'Accord-Cadre* conclu à l'issue d'une Procédure Primaire de Passation de Marché. *l'Accord-Cadre / Les Accords-Cadres* est (sont) conclus pour une durée de : *insérer le nombre d'années, noter : la durée ne peut excéder 3 ans* à compter de la date de notification de l'Accord-Cadre.
3. Le *insérer le nom de l'Autorité contractante ou l'autorité contractante principale* conduit la Passation Primaire des Marchés en vue de conclure *un Accord-Cadre / des Accords-Cadres*.
4. Le (a) \_\_\_\_\_ *insérer le nom de l'Autorité contractante ou l'autorités contractante principale* sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter \_\_\_\_\_ *insérer une brève description des Travaux, comprenant le volume et les quantités estimées pour la période de l'Accord-Cadre, lieu / x indicatif, calendrier indicatif d'exécution, etc. (si connus)*.
5. Le présent appel d'offres est un Appel d'offres \_\_\_\_\_ *insérer « national ouvert » ou « international ouvert » selon le cas*.
6. L'Accord/s-cadre / les Accords-Cadres à conclure seront *l'choisir l'une des options suivantes : « à utilisateur unique » ou « à utilisateurs multiples »* // *Pour Utilisateur Unique d'Accord-Cadre, ajouter ce qui suit : « L'Utilisateur Unique autorisé à commander les travaux en vertu de l'Accord-Cadre / des Accords-Cadres est insérer le nom de l'autorité contractante »* // *Pour des Utilisateurs Multiples d'Accord-Cadre, ajouter ce qui suit : « Une liste des autorités contractantes autorisées à commander des travaux en vertu de l'Accord-Cadre / des Accords-cadres est fournie dans le dossier d'appel d'offres. »* //
7. L'Accord/s-cadre à conclure sera avec Opérateurs Multiples.



8. La sélection d'un Entrepreneur dans le cadre d'un AC pour l'attribution de Commandes sera effectuée par une procédure de Passation Secondaire des Marchés tel que défini dans l'Accord-Cadre (AC). Cependant la conclusion d'un Accord-Cadre n'imposera pas d'obligation à l'autorité contracte/les autorités contractantes de contracter avec l'Entrepreneur pour réaliser les travaux demandés dans la commande. La conclusion de l'Accord-Cadre ne garantit pas qu'un entrepreneur qui a obtenu un accord-cadre sera attributaire d'une commande(s).
  9. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.
  10. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de \_\_\_\_\_ *insérer les coordonnées et l'adresse électronique de la personne responsable* et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après \_\_\_\_\_ *spécifier l'adresse* de \_\_\_\_\_ *insérer les heures d'ouverture et de fermeture*.
  11. Les exigences en matière de qualification sont : \_\_\_\_\_ *insérer la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autre(s)*. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.
  12. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet à l'adresse mentionnée ci-après \_\_\_\_\_ *spécifier l'adresse* à compter du \_\_\_\_\_ *spécifier la date* contre un paiement non remboursable de \_\_\_\_\_ ouguiyas *insérer le montant en conformité avec le barème de l'ARMP* ou sa contrevalet dans une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera \_\_\_\_\_ *insérer la forme de paiement*. Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient choisis.
  13. Le DAO peut être consulté sur le site suivant : ..... *préciser l'adresse électronique du site de libre accès mentionné*. Le DAO peut être téléchargé de la façon suivante : ..... *préciser la procédure de téléchargement et les modalités de paiement le cas échéant et la date à partir de laquelle cela deviendra possible* ou envoyé par voie électronique comme suit : ..... *préciser la procédure de téléchargement et les modalités de paiement le cas échéant et la date à partir de laquelle cela deviendra possible*.
- N.B : *Supprimer tout ce paragraphe s'il n'est applicable ou les parties qui ne sont pas applicables*
14. Les offres devront être rédigées en langue \_\_\_\_\_ *insérer «arabe »ou «française »* et devront être déposées à l'adresse indiquée dans le DAO au plus tard le \_\_\_\_\_ *insérer la date limite de dépôt des offres* à \_\_\_\_\_ *insérer l'heure limite de dépôt des offres*. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des candidats concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes, en présence

des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis et, à l'adresse : \_\_\_\_\_ Pays, ville, rue, Immeuble, Etage, numéro de bureau ou de salle, numéro de téléphone / à \_\_\_\_\_ l'insérer la date et l'heure /.

15. Les offres peuvent être soumises par voie électronique si le DAO le prévoit. Dans ce cas le DAO précisera les modalités pratiques de cette soumission électronique.

N.B : */Supprimer tout ce paragraphe s'il n'est applicable /*

16. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de \_\_\_\_\_ l'insérer le nombre de jours compris entre 60 et 90 jours calendaires /, à compter de la date limite de dépôt des offres.
17. Les offres doivent comprendre ..... l'insérer selon le cas « un engagement sur l'honneur » ou « une garantie de soumission d'un montant de \_\_\_\_\_ ouguiyas ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible, valide 30 jours après la validité des offres » /.

Signature : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*/Nom et prénom de la Personne responsable des marchés publics de l'Autorité Contractante /*

***LE DOSSIER***  
***D'APPEL D'OFFRES***

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**  
**Honneur, Fraternité, Justice**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**  
**OUVERT**

**NATIONAL/INTERNATIONAL**

*[Supprimer la mention inutile]*

**POUR CONCLURE UN(DES)**  
**ACCORD(S) CADRE(S) TRAVAUX**

**Appel d'Offres No: .....**

*[Insérer le numéro de l'AO]*

**Autorité contractante:**

..... *[Insérer le nom de l'Autorité contractante]*

**Source de financement: .....**

*[Insérer l'inscription budgétaire ou fonds propres de l'institution concernée, s'il s'agit de fond propres]*

*[Insérer l'identité du bailleur, le numéro et la date de l'accord, s'il s'agit d'un accord de financement]*

# **PREMIÈRE PARTIE - Procédure de l'Appel d'Offre**

## **Section I : Instructions aux Candidats (IC)**

### **Table des articles**

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Généralités</b>                                                                                                              | <b>16</b> |
| 1. Objet du Marché                                                                                                                 | 16        |
| 2. Origine des fonds                                                                                                               | 19        |
| 3. Sanction des fraudes, corruption et autres fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics | 19        |
| 4. Conditions à remplir pour prendre part aux accord cadre                                                                         | 23        |
| 5 Qualification des candidats                                                                                                      | 25        |
| <b>B. Contenu du Dossier d'appel d'offres</b>                                                                                      | <b>26</b> |
| 6 Sections du Dossier d'Appel d'Offres                                                                                             | 26        |
| 7 Éclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres, visite du site et réunion préparatoire                                    | 27        |
| 8 Modifications apportées au Dossier d'Appel d'Offres                                                                              | 28        |
| <b>C. Préparation des offres</b>                                                                                                   | <b>29</b> |
| 9 Frais de soumission                                                                                                              | 29        |
| 10 Langue de l'offre                                                                                                               | 29        |
| 11 Documents constitutifs de l'offre                                                                                               | 30        |
| 12 Lettre de soumission de l'offre                                                                                                 | 30        |
| 13 Variantes                                                                                                                       | 30        |
| 14 Déclarations relatives à l'admissibilité des candidats                                                                          | 31        |
| 15 Documents constituant la proposition technique                                                                                  | 31        |
| 16 Documents attestant des qualifications du candidat                                                                              | 31        |
| 17 Période de validité des offres                                                                                                  | 31        |
| 18 Garantie d'offre                                                                                                                | 32        |
| 19 Forme et signature de l'offre                                                                                                   | 32        |
| <b>D. Remise des Offres et Ouverture des plis</b>                                                                                  | <b>32</b> |

|           |                                                                                                                       |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20        | <b>Marquage des offres</b>                                                                                            | <b>33</b> |
| 21        | <b>Date et heure limite de remise des offres</b>                                                                      | <b>33</b> |
| 22        | <b>Offres hors délai</b>                                                                                              | <b>33</b> |
| 23        | <b>Retrait, substitution et modification des offres</b>                                                               | <b>34</b> |
| 24        | <b>Ouverture des plis</b>                                                                                             | <b>34</b> |
| <b>E.</b> | <b>Évaluation et comparaison des offres</b>                                                                           | <b>35</b> |
| 25        | <b>Confidentialité</b>                                                                                                | <b>35</b> |
| 26        | <b>Éclaircissements concernant les Offres</b>                                                                         | <b>35</b> |
| 27        | <b>Règles de Conformité des offres</b>                                                                                | <b>36</b> |
| 28        | <b>Examen de la conformité des offres</b>                                                                             | <b>36</b> |
| 29        | <b>Vérification de la qualification du Candidat</b>                                                                   | <b>37</b> |
| 30        | <b>Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres</b> | <b>38</b> |
| <b>F.</b> | <b>Attribution de l’accord cadre</b>                                                                                  | <b>38</b> |
| 31        | <b>Procédures d’attribution</b>                                                                                       | <b>38</b> |
| 34        | <b>Notification de l’accord cadre</b>                                                                                 | <b>39</b> |
| 35        | <b>Entrée en vigueur du Marché</b>                                                                                    | <b>39</b> |
| 36        | <b>Recours</b>                                                                                                        | <b>39</b> |
| 37        | <b>Conciliateur</b>                                                                                                   | <b>41</b> |
| 38        | <b>Méthode et Critères pour attribution d’une Commande subséquente</b>                                                | <b>41</b> |

# Section I : Instructions aux Candidats

## A. Généralités

### 1. Objet du Marché

1.1 À l'appui de l'avis d'appel d'offres indiqué **dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)**, l'Autorité contractante, mentionnée **dans le RPAO**, publie le présent Dossier d'appel d'offres (en tant que Procédure Primaire de Passation de Marché) en vue d'exécuter des travaux, pouvant conduire à la mise en place d'un (ou à des) Accord(s)-Cadre(s) avec le(s) Soumissionnaire(s) retenu(s). Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres (AO) figurent **dans le RPAO**.

### 1.2 Définitions :

**Le terme « Allotissement »** : désigne la décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques ; financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément seul ou avec d'autres lots ;

**Le terme « Autorité contractante »** : dénommée aussi « Maître d'Ouvrage » désigne la personne morale de droit public ordonnateur des fonds et tous ses démembrements. Vis-à-vis du soumissionnaire ce terme implique aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de passation, approbation ou contrôle du marché au sens du code des marchés publics.

**Le terme « Autorité contractante principale »** : désigne la personne morale de droit public partie à l'Accord-Cadre, dans sa capacité de : (a) autorité principale agissant au nom des Autorités contractantes participants en tant que gestionnaire et administrateur de l'Accord-Cadre ; et (b) Autorité de plein droit. Vis-à-vis du soumissionnaire ce terme implique aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de passation, approbation ou contrôle du marché au sens du code des marchés publics.

**Le terme « Attributaire »** : désigne le soumissionnaire, dont l'offre a été retenue pour la conclusion d'un Accord Cadre jusqu'à la notification de l'accord cadre.

**Le terme « Avis d'Appel d'Offres »** : désigne le document communiqué au public afin de porter à sa connaissance le lancement d'un appel d'offres.

**Le terme « Accord-Cadre »** : désigne l'accord entre l'Autorité contractante et le(s) Soumissionnaire(s) retenu(s) pour établir



les termes et les procédures devant régir l'attribution des marchés subséquents en vertu de cet accord ;

**Le terme « Accord-Cadre avec utilisateur unique » :** désigne un Accord-Cadre dans lequel une seule Autorité Contractante est autorisée à conclure des commandes pour la réalisation des travaux dans le cadre de l'Accord-Cadre

**Le terme « Accord-Cadre avec utilisateurs multiples » :** désigne un Accord-Cadre dans lequel plus d'une Autorité Contractante est autorisée à conclure des commandes pour la réalisation des travaux dans le cadre de l'Accord-Cadre.

**Le terme « Accord-Cadre avec des opérateurs multiples » :** signifie lorsque plus d'un Soumissionnaire (entrepreneur) est autorisé à conclure un Accord-Cadre pour la réalisation des travaux ;

**Le terme « Durée de l'Accord-Cadre » :** désigne la durée d'un Accord-Cadre, spécifié dans le **RPAO**, commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord-Cadre et qui ne peut excéder trois <sup>(03)</sup> ans ;

**Le terme « Procédure Primaire de Passation de Marché » :** désigne le processus de passation qui résulte en la mise en place d'un (ou des) Accord(s)-Cadre(s) avec un(des) Soumissionnaire(s), tel que décrit dans le présent DAO ;

**Le terme « Procédure Secondaire de Passation de Marché » :** désigne le processus décrit dans l'Accord-Cadre et suivi par l'autorité contractante pour sélectionner un entrepreneur, et attribuer une commande subséquente pour la réalisation des travaux ;

**Le terme « Commande ou Commande subséquent » :** désigne une commande ou un marché attribué dans le cadre d'un Accord-Cadre par le moyen d'une Procédure Secondaire pour la réalisation des travaux. Les parties à la commande ou au marché sont l'Autorité Contractante et l'Entrepreneur.

**Le terme « Avenant » :** acte contractuel modifiant certaines clauses du marché (ou commande) attribué dans le cadre d'un Accord-Cadre pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ;

**Le terme « Candidat » :** désigne la personne morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à la procédure primaire.

**Le terme « Cahier des charges » :** désigne le document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences

qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et les moyens à mettre en œuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte.

**Le terme « Commission Disciplinaire »** : désigne l'instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée de prononcer des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics en cas de violation de la législation et de la réglementation applicable en matière de conclusion et d'exécution des accords-cadres.

**Le terme « Dossier d'Appel d'Offres »** : désigne le document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'évaluation, l'attribution de l'accord cadre et son exécution.

**Le terme « Ecrit »** : désigne un Communiqué sous forme écrite.

**Le terme « Equipement »** : désigne les machines, les appareils, les composants et tous les éléments à fournir en vue de leur incorporation dans les ouvrages.

**Le terme « Garantie de l'offre »** : désigne la garantie fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation à la procédure primaire jusqu'à la notification de conclure un Accord Cadre.

**Le terme « Groupement d'entreprises »** : désigne le groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique, et représentées par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun.

**Le terme « Jour »** : désigne Un jour calendaire, sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le **dernier** jour.

**Le terme « Marché subséquent »** : désigne le contrat écrit, conclu à titre onéreux, par lequel l'attributaire du marché s'engage envers l'Autorité Contractante pour réaliser les travaux commandés dans le cadre de l'Accord Cadre.

**Le terme « Moyen électronique »** : désigne le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

**Le terme « Offre »** : désigne l'ensemble des éléments techniques

et financiers inclus dans le dossier de soumission.

**Le terme « Organisme de droit public »** désigne l'organisme,

- a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
- b) doté de la personnalité juridique ; et
- c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

**Le terme « Personne responsable du marché public »** : désigne le représentant dûment mandaté par l'autorité contractante pour la représenter dans la préparation, la passation et dans l'exécution du marché.

**Le terme « RPAO »** : désigne le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

**Le terme « Sans Objet »** dans le RPAO : doit être lu comme une réponse ou une précision requise par la clause des IC correspondante.

**Le terme « Soumissionnaire »** : désigne la personne morale qui remet une offre en vue de l'attribution d'un accord cadre.

**Le terme « Soumission »** : désigne une lettre écrite par laquelle un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les clauses du DAO.

**Le terme « Titulaire »** : désigne la personne morale, attributaire de l'Accord Cadre conclu avec l'Autorité contractante, après sa mise en vigueur.

- |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. <b>Origine des fonds</b>                                                                           | 2.1 L'origine des fonds budgétisés pour le financement de l'accord cadre faisant l'objet du présent appel d'offres est indiquée dans le <b>RPAO</b> .                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. <b>Sanction des fraudes, corruption et autres fautes commises par les candidats, soumissionnai</b> | 3.1 L'Autorité contractante exige des candidats, des soumissionnaires et des titulaires de ses accords-cadres, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces accords-cadres. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'Autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne |

**res ou  
titulaires de  
marchés  
publics**

soient pas contradictoires avec les réglementations nationales établies à cet effet.

3.2 Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :

- a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation de l'accord cadre un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir l'accord cadre ou marché subséquent signé dans le cadre de l'accord cadre ;
- b) a participé, durant la procédure secondaire, à des pratiques de collusion entre les titulaires des accords-cadres afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- c) a influé sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- g) a participé pendant l'exécution de la commande ou du marché subséquent signé dans le cadre de l'accord cadre à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leurs prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante ;
- h) a été reconnu coupable de manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats

antérieurs à la suite d'une décision de justice devenue définitive.

3.3 Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre de la procédure primaire/secondaire auxquelles il a participé;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics ou accord cadres, pour une durée déterminée ou indéterminée en fonction de la gravité de la faute commise. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- c) une pénalité pécuniaire dont le maximum ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital du Soumissionnaire.

Le contrevenant dispose d'un recours devant la juridiction compétente à l'encontre des décisions de la Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif de la procédure.

3.4 Tout accord cadres ou contrat signé dans le cadre d'un accord cadre obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, d'actes de corruption, autres violations mentionnées plus haut ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses, des actes de corruption ou autres violations ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.

3.5 Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.

3.6 L'autorité contractante procédera à l'annulation de la

proposition d'attribution de l'accord cadre ou du marché subséquent signé dans le cadre de l'accord cadre si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer l'accord cadre ou le titulaire de l'accord cadre recommandé d'attribuer le marché subséquent est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce accord cadre ou ce marché subséquent.

- 3.7 La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation sanctionnera le candidat, le soumissionnaire, le titulaire de l'accord cadre ou le titulaire d'un marché subséquent attribué dans le cadre de l'accord cadre en l'excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ce dernier se livré, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.
- 3.8 En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus, les termes ci-après sont définis comme suit :
- a- « **Corruption** » : le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment l'action d'une autre personne ou entité afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un accord cadre ou d'un marché subséquent attribué dans le cadre de l'accord cadre.
  - b- « **Manœuvres frauduleuses** » : le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un accord cadre ou d'un marché subséquent attribué dans le cadre de l'accord cadre.
  - c- « **manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment sur leur participation à la procédure primaire/secondaire ou d'affecter l'exécution d'un accord cadre ou d'un marché subséquent attribué dans le cadre de

l'accord cadre.

- d) « **manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver leurs enquêtes; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à son enquête, ou bien de poursuivre son enquête.
- e) « **pratiques collusoires** » : un système ou un arrangement entre deux titulaires d'accords cadres ou plus (que le Maître d'Ouvrage en aie connaissance ou pas), destiné, durant la procédure secondaire, à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

#### 4. Conditions à remplir pour prendre part aux accord cadre

- 4.1 Les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause <sup>5</sup> ci-après. Les Soumissionnaires sont des personnes morales avec une possibilité de conclure un accord de groupement. En cas de groupement, sauf spécification contraire dans le **RPAO**, toutes les parties membres sont solidairement responsables.
- 4.2 Les candidats doivent s'engager à :
  - i) respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le projet, les normes environnementales et sociales tel que spécifiés dans le **RPAO** ;
  - ii) mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans l'étude / la notice d'impact environnemental et social fourni(e) par l'Autorité contractante tel que spécifié dans le **RPAO**.
- 4.3 Ne peuvent être déclarés attributaires d'un accord cadre les personnes morales :
  - a) qui ne disposent pas de capacités techniques, économiques et financières exigées ;
  - b) qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; les personnes morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité ;

- c) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code Général des Impôts et le Code du Travail ou de la Sécurité Sociale ;
  - d) qui sont consultants ou affiliées aux consultants ou sous traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la préparation de tout ou d'une partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
  - e) qui sont personne morale dans lesquelles la Personne Responsable des Marchés ou l'un des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics, de la sous-commission d'évaluation des offres, de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ou de l'Autorité chargé d'approuver le marché publics possède des intérêts financiers ou personnels directs ou indirects ;
  - f) qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe.
  - g) qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale.
  - h) L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe.
- 4.4 Si la soumission est au nom d'un groupement, ses membres sont soumis aux paragraphes de b) à h) des précédentes règles et le groupement doit satisfaire aux exigences qui lui sont propre.
- 4.5 Tout candidat peut justifier qu'il n'est pas frappé d'un cas d'incapacité ou d'exclusion à travers des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises par l'entreprise qui aura été retenue.



**5 Qualification des candidats**

5.1 Afin d'établir qu'ils possèdent les qualifications requises pour l'exécution de l'accord cadre, les Candidats devront fournir les éléments suivants, en utilisant les formulaires de la Section IV :

- (a) copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, de constitution en société ou du statut légal, du lieu d'enregistrement et du siège de l'entreprise du Candidat ; une procuration écrite du signataire habilité ;
- (b) documents attestant les montants annuels des prestations de travaux effectuées au cours des années précédentes dont le nombre est fixé à la **Section III** ;
- (c) documents attestant l'expérience en matière de réalisation de prestations similaires, y compris l'étendue et le montant de chacune d'elle, au cours des années précédentes dont le nombre est fixé à la **Section III**, ainsi que les informations détaillées des travaux en cours et des engagements contractuels ; noms et coordonnées des clients pouvant fournir des renseignements relatifs à ces marchés ;
- (d) liste des équipements proposés pour l'exécution de l'accord cadre conformément aux indications de la **section III** ;
- (e) qualifications et expérience du personnel technique et d'encadrement clé proposé pour exécuter l'accord cadre conformément aux indications de la **section III** ;
- (f) les états financiers certifiés pour les années précisées comme indiqué dans la **Section III**.
- (g) autorisation de demander des références ou autres informations auprès des institutions bancaires dont le Candidat est client ainsi que les adresses et les numéros de téléphone des personnes à contacter ;
- (h) Autres documents nécessaires pour la détermination des critères de qualification indiqués dans le **RPAO** ;

5.2 La soumission d'un groupement de deux entreprises ou plus réunies en partenariat sera régie par les dispositions suivantes, sauf disposition contraire spécifiée dans la **Section III** (Critères de qualification) :

- (a) la Soumission inclura toutes les informations requises à la clause 5.1 ci-dessus pour chacun des partenaires du Groupement d'entreprises ;
- (b) la Soumission sera signée de manière à engager tous les membres du groupement (signature de tous les membres ou

procuration formelle);

- (c) tous les groupements seront conjointement ou solidairement responsables de l'exécution du Contrat conformément aux dispositions de la **clause 4.1 ci-dessus** ;
  - (d) l'un des membres du groupement sera désigné mandataire, et sera autorisé à recevoir les instructions pour et au nom de tous les partenaires du Groupement d'entreprises ;
  - (e) l'exécution de la totalité du Marché, sera effectuée exclusivement en relation avec le membre du groupement désigné en qualité de mandataire ;
  - (f) une copie de l'Accord de Groupement d'entreprises conclu par les membres du groupement sera incluse dans la soumission ;
  - (g) autre disposition indiquée dans le **RPAO**
- 5.3 Pour être admis à l'attribution de l'accord cadre, un Candidat devra satisfaire aux critères de qualification minimum suivants :
- (a) avoir réalisé un chiffre d'affaires tel que spécifié dans la **Section III** (Critères de qualification des soumissionnaires) durant la période spécifiée dans la même Section ;
  - (b) avoir réalisé au moins le nombre de marchés tels que spécifiés dans la **Section III** ;
  - (c) démontrer la disposition des équipements essentiels spécifiés dans la **Section III** (Critères de qualification des soumissionnaires) ;
  - (d) proposer un personnel conforme aux exigences en terme du personnel clé spécifiés dans la **Section III** (Critères de qualification des soumissionnaires)
  - (e) Le Soumissionnaire doit disposer des capacités financières telles que décrites dans la **Section III** ; et
  - (f) Autres critères prévus au **RPAO** ;

## B. Contenu du Dossier d'appel d'offres

### 6 Sections du Dossier d'Appel d'Offres

- 6.1 Le Dossier d'Appel d'Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à la clause 8 des IC.

#### PREMIÈRE PARTIE : Procédures d'appel d'offres

- Section 0: Avis d'Appel d'Offres (AAO)

- Section I : Instructions aux candidats (IC)
- Section II : Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)
- Section III : Critères de qualification des Soumissionnaires
- Section IV : Formulaire de soumission

## DEUXIÈME PARTIE : Spécification des travaux

- Section V : Cahier des Clauses techniques générales, particulières et documents de conception

## TROISIÈME PARTIE : Accord Cadre

- Section VI : Clauses de l'Accord - Cadre :

ANNEXE 1 : Spécification Technique des Travaux

ANNEXE 2 : Bordereaux des Prix

ANNEXE 3 : Procédure Secondaire (Commandes subséquentes)

ANNEXE 4 : Formulaire de Procédure Secondaire (Commandes subséquentes)

ANNEXE 5 : Liste des Autorités Contractante (si applicable)

- 6.2 L'Autorité contractante ne peut être tenue responsable de l'intégrité du DAO et de ses additifs éventuels s'ils n'ont pas été obtenus auprès d'elle.
- 6.3 Le Candidat doit examiner l'ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans le Dossier d'appel d'offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d'appel d'offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre. L'Avis d'appel d'offres fait partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres. Le contenu de l'Avis ne doit pas être contredit par les dispositions du DAO.

### 7 Éclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres, visite du site et réunion préparatoire

- 7.1 Un candidat désirant des éclaircissements sur les documents du DAO devra contacter l'Autorité contractante, par écrit, à son adresse indiquée dans les **RPAO** ou soumettra ses requêtes durant la réunion préparatoire éventuellement prévue selon les dispositions de la clause 7.4 des IC. L'Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements reçue au nombre de jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres tel qu'indiqué dans le **RPAO**. L'Autorité adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de l'origine) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d'appel d'offres conformément aux

dispositions de la clause 6.2 des IC. Au cas où l'Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d'appel d'offres suite aux éclaircissements demandés, elle le fera par additif.

- 7.2 Il est conseillé au Candidat de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et la signature d'un accord cadre pour l'exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la seule charge du Candidat.
- 7.3 L'Autorité contractante autorisera le Candidat et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Candidat, ses employés et agents dégagent l'Autorité contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
- 7.4 Lorsqu'elle est requise par le **RPAO**, le représentant que le Candidat aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués au **RPAO**. L'objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient être soulevées à ce stade.
- 7.5 Il est demandé au Candidat, autant que possible, de soumettre toute question par écrit, de façon qu'elle parvienne à l'Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire.
- 7.6 Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le dossier d'appel d'offres en conformité avec les dispositions de la clause 6.2 des IC. Toute modification des documents d'appel d'offres qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par l'Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de la clause 8 des IC, et non par le biais du compte rendu de la réunion préparatoire.
- 7.7 Le fait qu'un candidat n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres, ne constituera pas un motif de disqualification.

## 8 Modifications apportées au

- 8.1 L'Autorité contractante peut, à tout moment, sauf disposition contraire **dans le RPAO**, modifier le Dossier d'appel d'offres en

**Dossier  
d'Appel  
d'Offres**

publiant un additif qui sera transmis à tous les candidats qui ont acquis le DAO.

- 8.2 Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d'appel d'offres et sera publié et communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d'appel d'offres de l'Autorité contractante en conformité avec les dispositions de la clause 6.2 des IC.
- 8.3 Dans cette hypothèse, l'Autorité contractante peut reporter la date limite de remise des offres conformément à la clause 23.2 des IC, afin de laisser aux candidats un délai raisonnable pour prendre en compte l'additif dans la préparation de leurs offres.

**C. Préparation des offres****9 Frais de  
soumission**

- 9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Autorité contractante n'est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue de la procédure d'appel d'offres.

**10 Langue de  
l'offre**

- 10.1 L'offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l'Autorité contractante seront rédigés dans la langue prévue au **RPAO**. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction dans la langue précisée au RPAO qui fera foi. Tout document présenté dans une autre langue autre que celle prévue au RPAO, et qui n'est pas accompagné d'une traduction en langue spécifiée dans le RPAO, pourra être rejeté par la Sous-Commission d'analyse des offres.

- 11 Documents constitutifs de l'offre**
- 11.1** L'offre comprendra les documents suivants :
- a) la lettre de soumission de l'offre ;
  - b) la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de la clause 18.2 des IC ;
  - c) les documents attestant que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;
  - d) une déclaration attestant que le soumissionnaire a pris connaissance des dispositions relatives à la fraude, à la corruption, aux conflits d'intérêt, à l'enrichissement illicite, à l'éthique professionnelle et à tout autre acte similaire, et qu'il s'engage à les respecter, en remplissant le formulaire fourni à la Section IV ;
  - e) des pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 15 des IC que le Candidat possède les qualifications exigées pour exécuter l'Accord-Cadre si son offre est retenue ;
  - f) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 14 des IC ;
  - g) la copie du registre du commerce pour les candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;
  - h) le NIF et le N° d'employeur (N° CNSS) pour les candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;
  - i) le document d'identification national et l'attestation de non faillite pour les soumissionnaires étrangers ;
  - j) tout autre document stipulé dans le **RPAO** ;
- En sus des documents requis à la clause 11.1 des IC, l'offre présentée par un groupement d'entreprise devra inclure une copie de l'accord de groupement liant tous les membres du groupement.
- 12 Lettre de soumission de l'offre**
- 12.1** Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire tel que présenté à la **Section IV**, Formulaires de soumission.
- 13 Variantes**
- 13.1** Sauf indication contraire dans le **RPAO**, les variantes ne seront pas prises en compte. Si les variantes sont autorisées, y compris les variantes de délai, les critères d'évaluation de la conformité desdites variantes doivent être précisés dans le **RPAO** et/ou les Cahiers des Clauses Techniques.
- 13.2** Quand les candidats sont autorisés, dans le **RPAO**, à soumettre

- directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties doivent être décrites dans les Cahier des Clauses Techniques.
- 14 Déclarations relatives à l'admissibilité des candidats**
- 14.1 Pour établir qu'il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir les formulaires types de soumission de l'offre (Section IV, Formulaires types de soumission de l'offre).
- 14.2 Au titre de la démonstration de sa capacité juridique, le candidat inscrits en Mauritanie, peut justifier qu'il n'est pas frappé de cas d'incapacité ou d'exclusion stipulé à la clause 4 des IC à travers :
- a) Les pièces administratives requises déterminées par le Dossier d'Appel d'Offres, ou
  - b) Des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement disponibles dans la plateforme de dématérialisation des attestations de la DGI et de la CNSS.
- 15 Documents constituant la proposition technique**
- 15.1 Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un programme des travaux et les méthodes d'exécution prévues, la liste du matériel, du personnel et tous autres renseignements demandés à la Section IV, Formulaire de soumission, rubrique "Proposition technique". La Proposition technique devra inclure tous les détails nécessaires pour établir que l'offre du Candidat est conforme aux exigences des spécifications techniques définies dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières et
- 16 Documents attestant des qualifications du candidat**
- 16.1 Pour établir qu'il possède les qualifications exigées à la clause 5 des IC pour exécuter l'accord cadre, le Candidat fournira les pièces justificatives demandées dans les formulaires figurant à la Section IV, Formulaires de soumission.
- 17 Période de validité des offres**
- 17.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans le **RPAO** après la date limite de soumission fixée par l'Autorité contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l'Autorité contractante.
- 17.2 Exceptionnellement et avant l'expiration de la période de validité des offres, l'Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leur offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Au cas où un soumissionnaire accepte de proroger la validité de son offre, il sera tenu de proroger la validité de sa garantie de soumission pour une durée correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans saisir sa garantie dont l'original lui sera immédiatement restitué par l'Autorité contractante. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se

verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire. Les prix indiqués pourront faire l'objet d'une actualisation selon les modalités dans le CCAG.

- |    |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | <b>Garantie d'offre</b>              | 18.1 | Une Garantie de Soumission n'est pas exigée pour la Procédure Primaire de l'Accord-Cadre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | <b>Forme et signature de l'offre</b> | 19.1 | Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l'offre tels que décrits à la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies de l'offre indiqué dans le <b>RPAO</b> , en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l'original, l'original fera foi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                      | 19.2 | L'original et toutes copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du candidat. Cette habilitation sera établie dans la forme spécifiée dans les <b>RPAO</b> , qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section IV. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l'habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un soumissionnaire pour un même marché. Toutes les pages de l'offre, à l'exception des publications non modifiées telles que le catalogue de fabricant d'équipements ou de matériaux, seront paraphées par la personne signataire de l'offre. |
|    |                                      | 19.3 | Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## D. Remise des Offres et Ouverture des plis



- 20 Marquage des offres**
- 20.1 Les offres peuvent être soumises par courrier postal ou déposées directement contre délivrance d'un récépissé de dépôt. Le Soumissionnaire placera l'original de son offre et toutes les copies dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure.
- 20.2 L'enveloppe extérieure devra :
- (a) être adressées à l'Autorité contractante à l'adresse indiquée 20.1 des IC ;
  - (b) comporter l'identification de l'appel d'offres indiquée à la clause 1.1 du RPAO, et toute autre identification indiquée dans le **RPAO** ;
  - (c) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis en application de la clause 23.1 des IC.
  - (d) exempte de toute indication sur l'identité du soumissionnaire sous peine de rejet
- 20.3 Les enveloppes intérieures doivent comporter le nom et l'adresse du Soumissionnaire.
- 20.4 Si les enveloppes ne sont pas marquées comme stipulé ci-dessus, l'Autorité contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.
- 21 Lieu, date et heure limites de remise des offres**
- 21.1 Les offres doivent être reçues par l'Autorité contractante :
- a) Sur support papier, conformément aux clauses 19 et 20 des IC, à l'adresse indiquée dans le **RPAO** au plus tard à la date et à l'heure limite spécifiées dans ledit **RPAO**.
  - b) Lorsque le **RPAO** le permet, les soumissionnaires peuvent soumettre leurs offres par voie électronique. Dans ce cas, les modalités de soumission des offres par voie électronique sont indiquées dans le **RPAO**.
- 21.2 L'Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres en cas de modification du Dossier d'appel d'offres en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et obligations de l'Autorité contractante et des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite.
- 22 Offres hors délai**
- 22.1 L'Autorité contractante n'acceptera aucune offre arrivée après l'expiration du délai de remise des offres, conformément à la

clause 20 des IC. Toute offre reçue par l'Autorité contractante après la date et l'heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et remise ou renvoyée aux frais du Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Si dans un délai de trente jours à compter de la date limite du dépôt des offres le Soumissionnaire ne prend pas les mesures nécessaires pour permettre à l'Autorité contractante de lui renvoyer son offre hors délai non ouverte, cette dernière aura le droit de détruire ladite offre.

**23 Retrait, substitution et modification des offres**

23.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l'avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 19 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d'une copie de l'habilitation (pouvoir) en application de la clause 19.2 des IC. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être :

- a) délivrées en application des articles 19 et 20 des IC. Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et
- b) reçues par l'Autorité contractante avant la date et l'heure limites de remise des offres conformément à la clause 21 des IC.

23.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait ou le remplacement en application de la clause 24.1 leur seront renvoyées à leurs frais sans avoir été ouvertes. Si dans un délai de trente jours à compter de la date limite du dépôt des offres le Soumissionnaire ne prend pas les mesures nécessaires pour permettre à l'Autorité contractante de lui renvoyer son offre non ouverte, cette dernière aura le droit de détruire ladite offre.

23.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l'heure limites de dépôt des offres et la date d'expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire d'offre, ou d'expiration de toute période éventuelle de prorogation.

**24 Ouverture des plis**

24.1 L'Autorité contractante procédera, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent et sur accord du Président de la séance, toute personne intéressée, notamment les représentants de la société civile, le cas échéant, à l'ouverture publique des plis à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée dans le **RPAO**. Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer un registre attestant leur présence.

24.2 Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et selon

l'ordre suivant : d'abord les enveloppes marquées « RETRAIT », ensuite celles marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » et ensuite les autres enveloppes y compris les enveloppes marquées « MODIFICATION ».

- 24.3 A chaque ouverture, le nom du Soumissionnaire est annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d'une modification, l'existence d'une garantie de soumission si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Aucune offre ne sera écartée à l'ouverture des plis, exceptées les offres hors délai en application de la clause 21.1 des IC.
- 24.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, l'Autorité Contractante établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis. Ce procès-verbal consignant les informations lues à haute voix sera publié au support indiqué dans les RPAO. Un exemplaire du procès-verbal d'ouverture sera remis sans délai à tous les Soumissionnaires qui en font la demande. Seules les offres ouvertes et lues à haute voix en séance d'ouverture publique seront évaluées.

#### **E. Évaluation et comparaison des offres**

- 25 Confidentialité** 25.1 Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la vérification de la qualification des Soumissionnaires et à la recommandation d'attribution de l'accord cadre ne sera fournie aux Soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution de l'accord cadre n'aura pas été rendue publique.
- 25.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer l'Autorité contractante et/ou les organes de passation ou de contrôle des marchés durant l'examen, l'évaluation et la vérification de la capacité des Soumissionnaires ou la prise de décision d'attribution et sa validation peut entraîner le rejet de son offre sans préjudice de l'application des sanctions prévues à la clause 3 des IC.
- 25.3 Nonobstant les dispositions de la clause 25.2 ci-dessus, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où l'accord-cadre sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire uniquement par écrit.
- 26 Éclaircissements concernant les Offres** 26.1 Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la vérification des qualifications des Soumissionnaires, l'Autorité Contractante peut demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un

Soumissionnaire autrement qu'en réponse à une demande de l'Autorité contractante ne sera pris en compte. La demande d'éclaircissement ainsi que la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucun changement substantiel de l'offre ne sera demandé, offert ou autorisé. Tout soumissionnaire qui a été destinataire d'une demande d'éclaircissement telle que définie dans la présente clause, dispose d'un délai fixé par l'Autorité Contractante dans ladite demande d'éclaircissement sans que ce délai ne puisse dépasser cinq <sup>(5)</sup> jours ouvrables pour apporter sa réponse.

**27 Règles de Conformité des offres**

27.1 L'Autorité contractante établira la conformité de l'offre sur la base de son seul contenu.

Une offre conforme pour l'essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d'appel d'offres, sans divergences, réserves ou omissions substantielles.

Aux fins d'application de la présente clause, les définitions suivantes seront d'usage :

- (a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres ;
- (b) Une « réserve » constitue la formulation d'une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation de toutes les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ; et
- (c) Une « omission » constitue un manquement à fournir en tout ou en partie, les renseignements et documents exigés par le Dossier d'Appel d'Offres.

27.2 Les divergences, réserves ou omissions substantielles sont celles qui :

- a) si elles sont acceptées,
  - i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le Marché ; ou
  - ii) limiteraient, d'une manière substantielle et non conforme au Dossier d'appel d'offres, les droits de l'Autorité contractante ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou
- b) dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.

**28 Examen de la conformité des offres**

28.1 L'Autorité contractante examinera les offres pour s'assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause <sup>11</sup> des IC ont bien été fournis et sont tous complets.

28.2 L'Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l'offre. Au cas où l'un

quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l'offre sera rejetée :

- a) la lettre de soumission conforme au modèle figurant dans la section IV ou, à défaut, un modèle répondant aux mêmes exigences ;
- b) un document habilitant le signataire à engager valablement le Soumissionnaire conformément à la clause 19.2 des IC.

28.3 L'Autorité Contractante examinera les offres pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le modèle de l'accord-cadre y compris la procédure secondaire ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle.

28.4 L'Autorité Contractante évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément à la clause 15 des IC pour confirmer que toutes les stipulations du Cahier des Clauses techniques, documents de conception du Dossier d'appel d'offres, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle. Dans le cadre de cet examen, l'ensemble des aspects techniques requis dans le Dossier d'Appel d'Offres par l'Autorité contractante ne peut faire l'objet d'un système de notation.

28.5 L'Autorité Contractante vérifiera si un candidat présente directement ou indirectement, plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres. Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Cette même règle s'applique à chaque lot d'un marché alloti.

28.6 Si, après l'examen des termes et conditions de l'appel d'offres et l'évaluation technique, l'Autorité Contractante établit que l'offre n'est pas conforme en application de la clause 29 des IC, elle écartera l'offre en question.

28.7 L'Autorité contractante écartera toute offre qui n'est pas conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.

## **29 Vérification de la qualification du Candidat**

29.1 L'Autorité contractante s'assurera que les Soumissionnaires ayant soumis des offres substantiellement conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres, possèdent bien les qualifications requises pour exécuter l'accord cadre de façon satisfaisante.

- 29.2 Cette détermination sera fondée sur l'examen des pièces attestant les qualifications des Soumissionnaires et soumises par eux en application de la clause 5 des IC, sur les éclaircissements apportés en application de la clause 26 des IC, le cas échéant. L'examen de la qualification sera fait conformément à la section III, critères de qualification.
- 29.3 L'attribution de l'accord cadre aux Soumissionnaires est subordonnée à l'issue positive de cette détermination.
- 30 **Droit de l'Autorité contractante d'accepter l'une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres**
- 30.1 L'Autorité contractante se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, d'annuler la procédure primaire et d'écarter toutes les offres, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires et ce jusqu'à la notification de l'accord cadre.
- 30.2 L'Autorité contractante informera par écrit, dans les meilleurs délais, les Soumissionnaires qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à annuler ou à recommencer la procédure.

#### **F. Attribution de l'accord cadre**

- 31 **Procédures d'attribution**
- 31.1 L'Autorité contractante attribuera l'accord cadre aux Soumissionnaires qui possèdent des offres substantiellement conformes au Dossier d'appel d'offres et à condition que les Soumissionnaires soient en outre jugés qualifiés pour exécuter l'accord-cadre de façon satisfaisante.
- 31.2 Le procès-verbal d'attribution provisoire sera publié par l'Autorité contractante au site indiqué au **RPAO**.
- Ce procès-verbal comprenant l'identification de l'appel d'offres et le numéro des lots, le cas échéant, et en fournissant les informations suivantes: (i) les noms des l'attributaires; (ii) les principales caractéristiques du ou de l'accord-cadre; (iii) le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet. L'Autorité contractante répondra rapidement par écrit à tout soumissionnaire ayant présenté une offre non retenue qui, après publication des résultats au site indiqué à la clause 31.2 des RPAO, aura présenté par écrit à l'Autorité contractante une requête en vue d'obtenir des informations sur le (ou les) motif(s) pour le(s)quel(s) son offre n'a pas été retenue.
- 31.3 L'Autorité contractante observe un délai minimum de sept (07) jours calendaires après la publication visée à la clause 31.2 ci-dessus avant de procéder à la signature de l'accord cadre.
- 31.4 Avant l'expiration du délai de validité des offres si requis et après l'expiration du délai de recours, l'Autorité contractante notifiera

les attributions des accords-cadres aux Soumissionnaires retenus.

- |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 <b>Signature de l'Accord Cadre</b>    | <p>32.1 L'Autorité contractante enverra aux Soumissionnaires retenus le projet de l'accord cadre mis au point.</p> <p>32.2 Les accord cadres seront dès lors signés par les parties dans les meilleurs délais et au plus tard avant expiration des délais de validités des offres si requis.</p> <p>32.3 Aucune négociation n'a lieu entre l'Autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire de l'accord cadre sur l'offre soumise.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33 <b>Approbation de l'Accord Cadre</b>  | <p>33.1 Les accord cadres sont transmis par l'Autorité contractante pour approbation à l'Autorité compétente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 <b>Notification de l'accord cadre</b> | <p>34.1 Les accords-cadres doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi par l'autorité contractante de l'Accord-cadre signé au titulaire, dans les deux jours suivants la date de sa signature, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35 <b>Entrée en vigueur du Marché</b>    | <p>35.1 L'entrée en vigueur de l'accord cadre est subordonnée à sa notification.</p> <p>35.2 Dans les 7 jours calendaires de l'entrée en vigueur de l'accord cadre, l'Autorité contractante publie un avis d'attribution définitive de l'accord cadre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36 <b>Recours</b>                        | <p><b><u>Recours devant l'ARMP :</u></b></p> <p>36.1 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir la Commission de Règlement des Différents (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics d'un recours à l'encontre des actes et décisions de l'Autorité Contractante. Ce recours doit se faire par une notification écrite, adressée au Président de la CRD, indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de son recours, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, soit, le cas échéant, par tout moyen de communication électronique prévu par les textes en vigueur laissant trace.</p> <p>36.2 Ce recours doit invoquer une violation caractérisée des règles énoncées dans ce dossier. Il doit être exercé dans un délai de cinq <sup>(5)</sup> jours ouvrables à compter de la publication de la décision faisant grief. Il a pour effet de suspendre la procédure</p> |

de passation de marché jusqu'à la décision définitive de la CRD de l'ARMP sauf si la CRD sur demande, motivée par l'urgence, de l'Autorité contractante, décide que la procédure de passation doit être poursuivie.

- 36.3 Par ailleurs, la saisine de la CRD suspend le délai du recours contentieux devant les juridictions. La juridiction éventuellement saisie doit surseoir à statuer tant que la CRD ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, le recours judiciaire pourra être déclaré recevable si la CRD n'a pas rendu sa décision dans un délai maximum de quinze <sup>(15)</sup> jours à compter de sa saisine.
- 36.4 Le candidat ou soumissionnaire peut porter plainte contre la décision de la CRD, auprès de la juridiction compétente, conformément aux stipulations précédentes, dans un délai de dix <sup>(10)</sup> jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la décision faisant grief, mais cette plainte n'a pas pour effet de suspendre la procédure de passation ou d'exécution de la prestation.

#### **Recours amiable :**

- 36.5 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à faire un recours administratif (amiable et gratuit) devant le PR-CMP ou auprès de son supérieur hiérarchique dans les quatre <sup>(4)</sup> jours ouvrables qui suivent la publication ou la notification de la décision qui lui fait grief. L'Autorité contractante dispose ensuite de trois <sup>(3)</sup> jours ouvrables pour y répondre par écrit. Une copie de ce recours administratif est adressée à l'ARMP par l'Autorité contractante. En cas de rejet de la contestation portée devant la PRMP ou en cas de silence gardé par l'Autorité contractante, le candidat ou soumissionnaire pourra exercer un recours devant la CRD de l'ARMP dans un délai de trois <sup>(3)</sup> jours ouvrables à compter de la date de notification du rejet ou d'épuisement du délai cité plus haut.

### **37 Conciliateur**

- 37.1 L'Autorité contractante propose au **RPAO** le nom du Conciliateur. Si le Soumissionnaire n'accepte pas la proposition de l'Autorité contractante, il devra le mentionner dans sa soumission. Si l'Autorité contractante et l'attributaire du Marché ne sont pas en accord sur la nomination du Conciliateur, l'Autorité de nomination du Conciliateur désignée dans le CCAP, sera invitée à désigner le Conciliateur qui sera ensuite accepté conjointement par l'Autorité contractante et l'attributaire du Marché.
- 37.2 De par ses attributions, la CRD peut être désignée comme



- 
- conciliateur
- 37.3 Le Conciliateur est payé à l'heure au tarif précisé dans l'Acte d'engagement, et le coût est réparti, à parts égales, entre le l'Autorité contractante et l'Entrepreneur, quelle que soit la décision du Conciliateur.
- 38 **Méthode et Critères pour attribution d'une Commande subséquente**
- 38.1 La Procédure Secondaire qui s'appliquera lors de la sélection de l'attribution d'une Commande est précisée **dans l'Accord-Cadre** (Accord-Cadre, Annexe 3, Procédure Secondaire). Pour avoir le droit de participer à une Procédure Secondaire et d'obtenir une Commande ou un marché subséquent, les Entrepreneurs titulaires des Accords-Cadres doivent continuer d'être qualifiés et éligibles. L'Autorité contractante peut exiger, à l'étape de la Procédure Secondaire et de l'attribution de Commande ou de Marché subséquente, une preuve de la qualification et de l'éligibilité.



## Section II.

### Règlement particulier de l'appel d'offres

Le Règlement particulier qui suit complète, précise, amende ou modifie les clauses des Instructions aux Candidats (IC). En cas de contradiction, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC.

*[Les notes en italiques qui accompagnent les clauses ci-dessous sont destinées à faciliter l'établissement des données particulières correspondantes]*

| <b>A. Introduction</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IC 1.1</b>          | Référence de l'avis d'appel d'offres <i>[insérer la référence]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IC 1.1</b>          | Nom de l'Autorité contractante ou l'Autorité Contractante Principale : <i>[insérer le nom]</i> : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IC 1.1</b>          | <p><i>[Le texte ci-après doit être inclus seulement si l'appel d'offres porte sur plusieurs lots dont l'attribution peut donner lieu à un ou plusieurs marchés. Dans le cas contraire, il convient de l'omettre]</i></p> <p>Nombre et identification des lots faisant l'objet du présent appel d'offres :</p> <p><i>[nombre de lots et numéro d'identification de chaque lot, le cas échéant]</i></p> |
| <b>IC 1.2</b>          | <p>La présente Procédure Primaire vise à conclure un Accord-Cadre à Opérateurs multiples.</p> <p>L'autorité contractante a l'intention de conclure un Accord-Cadre avec des Soumissionnaires qualifiés qui ont soumis des offres conformes pour l'essentiel</p>                                                                                                                                       |
| <b>IC 1.2</b>          | <p>Durée de l'Accord-Cadre</p> <p>L'Accord-Cadre est d'une durée de <i>[insérer le nombre d'années]</i> <i>[Note : la durée ne peut excéder 3 ans]</i> à compter de la date de notification de l'Accord-Cadre.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <b>IC 2.1</b>          | Source de financement : <i>[insérer la source]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IC 4.1</b>                      | Les membres du groupement sont ..... [Préciser « conjoint » si la solidarité n'est pas exigée ou « Sans Objet » si solidarité est exigée]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IC 4.2(i)</b>                   | Les normes environnementales et sociales à respecter sont _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IC 4.2 (ii)</b>                 | Les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux sont les suivantes _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IC 5.2 (h)</b>                  | Autres documents à fournir : .....<br>[insérer les autres documents nécessaires pour la détermination de la qualification]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IC 5.2 (g)</b>                  | Autres dispositions : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IC 5.3(f)</b>                   | <p><b>Les Critères de qualification des soumissionnaires figurent dans la Section III ci-après du présent DAO. Les soumissionnaires dont l'offre ne répond pas aux exigences de cette section seront disqualifiés.</b></p> <p>L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l'expression qui indique que les membres d'un groupement doivent respecter un critère dans leur ensemble signifie que leurs références pour le critère en question seront additionnées.</p> <p>( insérer autres critères nécessaires pour la qualification des soumissionnaires) (pour les petits marchés, les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir en lieu et place des références techniques, des documents relatifs à l'expérience du personnel d'encadrement et une attestation de libération du capital social).</p> |
| <b>B. Dossier d'appel d'offres</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IC 7.1</b>                      | <p>Afin d'obtenir des <b>clarifications</b> uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante :</p> <p>Rue : _____</p> <p>Étage/ numéro de bureau : _____</p> <p>Ville : _____</p> <p>Code postal : _____</p> <p>Pays : _____</p> <p>Numéro de téléphone : _____</p> <p>Numéro du Fax : _____</p> <p>Adresse électronique : _____</p> <p><u>Les demandes d'éclaircissement doivent parvenir _____ jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres [insérer un nombre qui doit être au moins de 10 jours]</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IC 7.4</b>                      | [Il est recommandé à l'Autorité contractante d'organiser une réunion préparatoire avec l'ensemble des soumissionnaires potentiels, ainsi qu'une visite groupée du site des travaux. Cette réunion se tiendra de préférence à mi-période de préparation des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p><i>offres, afin que les candidats aient eu le temps de prendre connaissance du dossier d'appel d'offres et des circonstances particulières des travaux, et qu'ils aient le temps nécessaire de prendre en compte dans la préparation de leur offre, les renseignements obtenus lors de cette réunion et de la visite du site. Dans ce cas, insérer la rédaction suivante : « Une réunion préparatoire aura lieu au lieu et date ci-après :</i></p> <p>Lieu :</p> <p>Date :</p> <p>Heure :</p> <p>Une visite du site sera organisée par l'Autorité contractante.]</p> <p><i>Dans le cas contraire, insérer : «Une réunion préparatoire/une visite organisée du site n'est (ne sont) pas prévue(s) ».</i>]</p> |
| <b>IC 8.1</b>                    | Dans le cas où une modification du dossier doit être opérée par l'AC, les modifications du dossier d'appel d'offres sont transmises à tous les candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l'autorité contractante si le besoin se fait sentir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>C. Préparation des offres</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IC 10.1</b>                   | <p>La langue de l'offre doit être <i>[préciser la langue]</i>.</p> <p>Tout document en autre langue doit être accompagné d'une traduction en : <i>[préciser la langue]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IC 11.1 (k)</b>               | <i>[Insérer ici tout document qui ne figure pas déjà à la clause 11.1 des IC et qui doit obligatoirement être joint à l'offre ou «Sans Objet » s'il y'en a pas.]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IC 16.1</b>                   | La période de validité de l'offre sera de <i>[insérer un nombre compris entre 60 et 90 jours calendaires]</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IC 17.1</b>                   | <i>[mettre « Sans Objet » si la garantie de l'offre n'est pas exigée]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IC 17.2 (a)</b>               | Le montant de la garantie de soumission est : ----- <i>[insérer le montant de la garantie qui doit être compris entre 1 et 2 pour cent du montant prévisionnel du marché]</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IC 18.1</b>                   | <p>Outre l'original de l'offre, le nombre de copies demandé est de : _____</p> <p>Ces copies devront comprendre deux copies électroniques en version PDF qui seront utilisées uniquement pour les besoins d'archivage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IC 18.2</b>                   | La confirmation écrite de l'habilitation du signataire à engager le soumissionnaire consistera en la fourniture dans l'offre de tout autre document justifiant l'habilitation à engager le soumissionnaire, par ex : du registre de commerce de l'entreprise, du PV du conseil d'administration désignant le gérant de l'entreprise (le cas échéant) et d'une attestation de pouvoir de signature de l'offre (le cas échéant)....etc.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>D. Remise des offres et ouverture des plis</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IC 19.2 (b)</b>                                | Les enveloppes extérieures devront comporter les autres identifications suivantes :<br><i>[insérer les informations utiles, le cas échéant]</i> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IC 20.1 a)</b>                                 | <p>Aux fins de <b>remise des offres</b>, uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante :</p> <p>Attention : <i>[Attention : insérer la Personne responsable du marché public (PRMP)]</i> _____</p> <p>Rue : _____</p> <p>Étage/ numéro de bureau : _____</p> <p>Ville : _____</p> <p>Pays : _____</p> <p><b>La date et l'heure limite de remise des offres sont les suivantes :</b></p> <p>Date : <i>[insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Janvier 2014.....]</i> _____</p> <p>Heure : <i>[insérer l'heure (hh :mm); par exemple 10 H 00 TU ou heure locale]</i> _____</p> <p><u>Toute offre qui n'est pas reçue à l'endroit, à la date et à l'heure indiqués ci-dessus ne sera pas acceptée.</u></p> |
| <b>IC 20.1 b)</b>                                 | <p>Les Soumissionnaires « ont » ou « n'ont pas » <i>[supprimer la mention inutile]</i> l'option de présenter une Offre par voie électronique.</p> <p>Si cette possibilité est permise, la procédure de remise d'Offres par voie électronique est comme suit :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>[Préciser les modalités pratiques de soumission par voie électronique : format des fichiers, codage, procédure de communication des codes, adresses électroniques, dates et heures des actes critiques, etc.]</i></p>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IC 23.1</b>                                    | <p><i>[Si le lieu du dépôt des offres est le même que celui de leur ouverture, il est recommandé de faire coïncider l'heure limite de dépôt et l'heure d'ouverture des offres définies aux IC 23.1].</i></p> <p>L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante :</p> <p>Rue : _____</p> <p>Étage/ numéro de bureau : _____</p> <p>Ville : _____</p> <p>Pays : _____</p> <p>Date : <i>[insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Janvier 2014.....]</i> _____</p> <p>Heure : <i>[insérer l'heure] (hh :mm); par exemple 10 H 00 TU ou heure locale]</i> _____</p>                                                                                                                                                         |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IC 23.4</b>                          | Une copie du procès-verbal d'ouverture sera publiée dans<br>..... [Préciser le journal et/ou le site électronique].                                                                                                                                             |
| <b>F. Attribution de l'accord cadre</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IC 30.2</b>                          | L'adresse du site est la suivante : _____                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IC 35.1</b>                          | <b>Conciliateur</b><br>Nom du Conciliateur proposé par l'Autorité contractante :.....<br>Adresse :.....<br>Curriculum présenté ci-après.<br>Tarif du Conciliateur proposé:.....<br>Identité de l'autorité désignée pour la nomination du<br>Conciliateur :..... |

## Section III. Critères de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l'Autorité contractante utilisera pour s'assurer qu'un soumissionnaire possède les qualifications requises. Le soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV, Formulaires de soumission.

### Critères de Qualification

| Critères de Qualification |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Spécifications de conformité                    |                            |                     | Documentation                |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| N°                        | Objet                  | Critère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entité unique              | Groupement d'entreprises                        |                            |                     | Spécifications de soumission |
|                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Toutes Parties Combinées                        | Chaque Partie              | Une Partie au moins |                              |
| 1. Critères de provenance |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                 |                            |                     |                              |
| 1.1                       | Admissibilité          | Conforme à la Sous-Clause 4.1 des IC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doit satisfaire au critère | GE existant ou prévu doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet          | Formulaires                  |
| 1.2                       | Non admis à participer | Ne pas être frappé par une mesure d'interdiction, tel que décrit dans la clause 4.3 des IC.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doit satisfaire au critère | GE existant doit satisfaire au critère          | Doit satisfaire au critère | Sans objet          | Formulaire d'offre           |
| 1.3                       | Conflit d'intérêts     | Pas de conflit d'intérêts selon la clause 4.3 des IC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doit satisfaire au critère | GE existant ou prévu doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet          | Formulaire d'offre           |
| 2. Situation financière   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                 |                            |                     |                              |
| 2.1                       | Situation financière   | Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l'Autorité contractante pour les [insérer le nombre d'années, au maximum 5] dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa rentabilité à long terme. | Doit satisfaire au critère | Sans objet                                      | Doit satisfaire au critère | Sans objet          | Formulaire                   |



| Critères de Qualification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spécifications de conformité |                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Documentation                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Critère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entité unique                | Groupement d'entreprises      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Spécifications de soumission |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Toutes Parties Combinées      | Chaque Partie                                                                                                                       | Une Partie au moins                                                                                                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [Note à l'Autorité contractante : La période spécifiée est généralement de 3 ans ; elle peut être augmentée à un maximum de 5 ans. Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire l'objet d'un examen attentif pour faire l'objet d'un jugement informé. Tout renseignement de caractère anormal, qui pourrait conduire à des difficultés d'ordre financier durant l'exécution du Marché, devrait amener l'Autorité contractante à prendre l'avis d'un expert financier.] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avoir un minimum de chiffres d'affaires annuel moyen des activités de construction de [insérer montant en toutes lettres et en chiffres] <sup>1</sup> , qui correspond au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou achevés au cours des [insérer nombre d'années en toutes lettres et en chiffres ( )] <sup>2</sup> dernières années | Doit satisfaire au critère   | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à __ [insérer pourcentage en toutes lettres et en chiffres] __ pour cent ( __ %) ] <sup>3</sup> de la spécification | Doit satisfaire à __ [insérer pourcentage en toutes lettres et en chiffres] __ pour cent ( __ %) ] <sup>4</sup> de la spécification | Formulaire Section IV        |
| <p>[Notes à l'Autorité contractante :</p> <p>1. Le montant inscrit ne doit normalement pas être inférieur à .....du chiffre d'affaires annuel ou flux de trésorerie du marché de Travaux proposé (sur la base d'une projection en mensualités identiques du coût estimé par l'Autorité contractante y compris les imprévus, pour la durée du marché).</p> <p>2. La période est normalement de trois ans.</p> <p>3. On pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé et que</p> <p>4. Le mandataire d'un groupement devra satisfaire à 50 ou 60 % du montant global exigé.</p> <p>5. Le montant du chiffre d'affaires ne saurait être fixé à un niveau trop élevé de nature à empêcher les entreprises qui dispose des capacités techniques et financières requises de répondre aux critères de qualifications.</p> <p>6. L'Autorité contractante ne saurait lier le montant des offres des soumissionnaires au montant de leur chiffre d'affaires.</p> <p>.</p> <p>[Note à l'Autorité contractante : Indiquer en [1] un montant, correspondant au montant de trois à quatre mois de facturation de travaux pour le marché. On pourra pour cela diviser le montant estimé du marché par le nombre de mois du délai d'exécution, et multiplier par 3 ou 4; l'objectif étant de s'assurer que l'entrepreneur disposera de suffisamment de liquidités pour (pré)financer les travaux dans l'attente de recevoir les paiements de l'Autorité contractante, en faisant abstraction du montant de l'avance de démarrage]</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |
| 3. Capacité technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |

| Critères de Qualification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | Spécifications de conformité               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | Documentation                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objet                                            | Critère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entité unique              | Groupement d'entreprises                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | Spécifications de soumission |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | Toutes Parties Combinées                   | Chaque Partie                                                                                                                           | Une Partie au moins                                                                                                                     |                              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Expérience générale de construction <sup>1</sup> | Expérience de marchés de travaux à titre d'entrepreneur au cours des _____ [_____] dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doit satisfaire au critère | Sans objet                                 | Doit satisfaire au critère                                                                                                              | Sans objet                                                                                                                              | Formulaire                   |
| <i>[Note à l'Autorité contractante: Comme au 2.2, la période est normalement de trois ans, mais elle peut être augmentée à un maximum de cinq ans]<br/>           Pour les entreprises naissantes, voir paragraphe 2.1 ci-dessus.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                              |
| 3.2 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Expérience spécifique de construction            | Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant au moins _____ [1] _____ (____) marchés au cours des _____ [2] _____ (____) dernières années avec une valeur minimum de _____ [3] _____ (____), qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l'essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section V, Spécifications des Travaux. | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère <sup>2</sup> | Doit satisfaire à _____ [insérer pourcentage en toutes lettres et en chiffres] _____ pour cent (____%) <sup>3</sup> de la spécification | Doit satisfaire à _____ [insérer pourcentage en toutes lettres et en chiffres] _____ pour cent (____%) <sup>4</sup> de la spécification | Formulaire Section IV        |
| <i>[Notes à l'Autorité contractante :<br/>           1. Le nombre de marchés doit être d'un à trois (et est normalement de deux), selon la taille et la complexité du marché en objet, du risque pour l'Autorité contractante de défaillance de la part de l'entrepreneur. Par exemple, pour des marchés de petite à moyenne taille, une Autorité contractante peut être prêt à prendre le risque d'attribuer un marché à un candidat qui n'a réalisé qu'un seul marché similaire. Ce nombre doit être également fixé de façon non</i> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                              |

<sup>1</sup> La nature des pièces justifiant de cette expérience doit être appréciée avec rigueur mais sans excès (un PV de réception définitive peut suppléer une attestation de bonne fin d'exécution)

<sup>2</sup> Dans le cas d'un groupement les références des soumissionnaires pour le critère en question seront additionnées.

<sup>3</sup> On pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé et que ;

<sup>4</sup> Le mandataire d'un groupement devra satisfaire à 50 ou 60 % du montant global exigé.

| Critères de Qualification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Spécifications de conformité       |                               |               |                            | Documentation                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objet | Critère                                                                                                                                                                                                                                          | Entité unique                      | Groupement d'entreprises      |               |                            | Spécifications de soumission |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Toutes Parties Combinées      | Chaque Partie | Une Partie au moins        |                              |
| <i>discriminatoire mais en prenant en compte le nombre d'ouvrages de même nature réalisés dans le pays.</i><br><i>2. La période couverte est normalement de trois à cinq ans.</i><br><i>3. Le montant indiqué pourrait être d'environ de 80% de la valeur estimée du marché, en montant arrondi.]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                               |               |                            |                              |
| 3.2 (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d'autres marchés exécutés pendant la période stipulée au paragraphe 3.2 a) ci-dessus, une expérience minimale de construction dans les principales activités suivantes :<br><br>_____<br>_____ | Doit satisfaire aux spécifications | Doivent satisfaire au critère | Sans objet    | Doit satisfaire au critère | Formulaire                   |
| <i>[Note à l'Autorité contractante : Indiquer la cadence de production mensuelle ou annuelle des principales activités de construction pour les travaux envisagés, par exemple, « dix mille m³ de roches placé en protection de rive en un an ; X tonnes de béton bitumineux placés en revêtement de chaussée ; Y m³ de béton mis en place, etc. » Les cadences doivent être calculées en pourcentage (par exemple, 80 pour cent, en valeur arrondie) des cadences estimées pour la principale activité (ou activités) dans le marché, requis pour respecter l'échéancier de construction prévu en tenant compte des incertitudes climatiques.]</i> |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                               |               |                            |                              |

#### 4. Personnel

Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

| <i>Numéro</i> | <i>Nom et prénoms</i> | <i>Affectation</i> | <i>Expérience globale en travaux (années)</i> | <i>Expérience dans des travaux similaires (années)</i> |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>1</u>      |                       |                    |                                               |                                                        |
| <u>2</u>      |                       |                    |                                               |                                                        |
| <u>3</u>      |                       |                    |                                               |                                                        |
| <u>4</u>      |                       |                    |                                               |                                                        |
| <u>5</u>      |                       |                    |                                               |                                                        |
|               |                       |                    |                                               |                                                        |

*[Insérer dans le tableau ci avant : (i) la liste des positions-clé (par ex : Directeur des travaux, responsable de chantier principal, conducteur de travaux ouvrage d'art, chef mécanicien, responsable de la logistique, etc. ... (ii) le nombre d'années d'expérience en travaux demandé pour chacun (de 10 à 15 ans), et (iii) le nombre d'années d'expérience en travaux similaires demandé pour chacun (de 5 à 10 ans)]*

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant le formulaire PERSONEL de la Section IV, Formulaires de soumission.

#### 5. Matériel

Le Candidat doit établir qu'il a (en propriété, en bail, en location) les matériels suivants :

| <i>Numéro</i> | <i>Type et caractéristiques du matériel</i> | <i>Nombre minimum requis</i> |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <u>1</u>      |                                             |                              |
| <u>2</u>      |                                             |                              |
| <u>3</u>      |                                             |                              |
| <u>4</u>      |                                             |                              |
| <u>5</u>      |                                             |                              |
|               |                                             |                              |
|               |                                             |                              |

*[Insérer dans le tableau ci avant : (i) la liste des matériels les plus importants requis pour la réalisation des travaux et (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel]*

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MATERIEL de la Section IV, Formulaires de soumission.

## Section IV. Formulaires de soumission

### Liste des formulaires

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Lettre de soumission de l'offre</b> | <b>53</b> |
| <b>Formulaire de qualification</b>     | <b>55</b> |
| <b>Modèle de garantie de l'offre</b>   | <b>70</b> |
| <b>Modèle de déclaration</b>           | <b>73</b> |

### Lettre de soumission de l'offre

*Procédure Primaire – Accord-Cadre travaux*

*[Le Soumissionnaire remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l'offre]*

Date: *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*  
AAO Numéro: *[insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]*

À : *[insérer le nom complet de l'Autorité contractante]*

Nous, les soussignés attestons que :

- a) Nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, y compris l'additif/ les additifs  
Numéro : *[insérer les numéros et date d'émission de chacun des additifs]*; et n'avons aucune réserve à leur égard ;
- b) Nous nous engageons dans le cadre de l'accord cadre qui nous sera attribué à exécuter et achever conformément au Dossier d'Appel d'Offres, aux Cahier des Clauses techniques et documents de conception , les Travaux ci-après : \_\_\_\_\_*[insérer une brève description des travaux et préciser le numéro du lot le cas échéant]*
- c) Notre offre demeurera valide pendant une période de *[insérer la durée de validité de l'offre]* ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- d) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie de l'Accord-Cadre, ne tombent pas sous les conditions d'exclusion des clauses 3.2 et 4.2 des Instructions aux Candidats ;

- e) Nous ne trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à la clause 4.3 des Instructions aux Candidats ;
- f) Nous ne participons pas, en qualité de Soumissionnaire ou sous traitant, à plus d'une offre dans le cadre du présent Accord-Cadre
- g) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, la répression de l'enrichissement illicite, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, comme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous.
- h) Nous reconnaissons et acceptons que nous n'avons pas soumis cette Offre sur la base d'un tel engagement, déclaration, promesse ou représentation. Si nous concluons un Accord-Cadre, nous n'avons pas une prétention juridique à ce qu'une Commande nous soit attribuée en vertu de l'Accord-Cadre.
- i) Nous acceptons la nomination de *[nom indiqué dans les Données particulières de l'Appel d'Offres]* comme Conciliateur.

*[Si le Soumissionnaire retenu a accepté, dans sa soumission, le Conciliateur proposé par l'Autorité contractante, la partie alternative qui suit doit être supprimée]*

**OU**

Nous n'acceptons pas Mr \_\_\_\_\_ *[nom du Conciliateur]* comme conciliateur et nous proposons à sa place la nomination de Mr \_\_\_\_\_ *[nom et prénom]* comme conciliateur et dont un curriculum vitae est annexé à notre soumission.

- m) Il est entendu par nous que vous n'êtes pas tenus d'accepter toute offres que vous pouvez recevoir.
- n) En cas d'attribution de l'Accord-Cadre, la personne désignée ci-après sera le Représentant de l'Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_  
*[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que \_\_\_\_\_ *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature \_\_\_\_\_ *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de \_\_\_\_\_ *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ *[Insérer la date de signature]*

Annexes:

# **Formulaires de qualification**

## Formulaire de renseignements sur le Candidat

*[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]*

Date: *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO Numéro: *[insérer le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nom du Candidat : <i>[insérer le nom du Candidat]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| 2. En cas de groupement, noms de tous les membres : <i>[insérer le nom de chaque membre du groupement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 3.a Pays où le Candidat est légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.b (Numéro d'Identification nationale des Entreprises) : <i>[insérer le numéro]</i> |
| 4. Année d'enregistrement du Candidat: <i>[insérer l'année d'enregistrement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d'enregistrement: <i>[insérer l'adresse légale du Candidat dans le pays d'enregistrement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Candidat:<br>Nom: <i>[insérer le nom du représentant du Candidat]</i><br>Adresse: <i>[insérer l'adresse du représentant du Candidat]</i><br>Téléphone: <i>[insérer le numéro de téléphone et de Télécopie du représentant du Candidat]</i><br>Adresse électronique: <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du Candidat]</i>                           |                                                                                      |
| 7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: <i>[cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i><br><input type="checkbox"/> Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec la clause 4.1 des IC<br><input type="checkbox"/> En cas de groupement, accord de groupement, en conformité avec la clause 4.1 des IC. |                                                                                      |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*



## Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

*[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]*

Date: *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO Numéro : *[insérer le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nom du Candidat : <i>[insérer le nom du Candidat]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| 2. Nom du membre du groupement : <i>[insérer le nom du membre du groupement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| 3.a Pays où le membre du groupement est légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.b Numéro d'Identification nationale des Entreprises (pour les entreprises mauritaniennes) : <i>[insérer le numéro]</i> |
| 4. Année d'enregistrement du membre du groupement : <i>[insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement : <i>[insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :<br>Nom: <i>[insérer le nom du représentant du membre du groupement]</i><br>Adresse: <i>[insérer l'adresse du représentant du membre du groupement]</i><br>Téléphone/Télécopie: <i>[insérer le numéro de téléphone et de Télécopie du représentant du membre du groupement]</i><br>Adresse électronique: <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement]</i> |                                                                                                                          |
| 7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: <i>[cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i><br><input type="checkbox"/> Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec la clause 4.1 des IC                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Formulaire

### Situation financière

Nom du candidat : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_  
 Nom de la partie au Groupement d'Entreprise (GE) : \_\_\_\_\_  
 Numéro AAO : \_\_\_\_\_

A compléter par le candidat et, dans le cas d'un GE, par chaque partie.

| Information du bilan                 |         |         |         |           |         |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|                                      | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année ... | Année n |
| Total actif (TA)                     |         |         |         |           |         |
| Total passif (TP)                    |         |         |         |           |         |
| Patrimoine net (PN)                  |         |         |         |           |         |
| Disponibilités (D)                   |         |         |         |           |         |
| Engagements (E)                      |         |         |         |           |         |
| Information des comptes de résultats |         |         |         |           |         |
| Recettes totales (RT)                |         |         |         |           |         |
| Bénéfices avant impôts (BAI)         |         |         |         |           |         |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

On trouvera ci-après les copies des états financiers certifiés (y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées dans la section III et qui satisfont aux conditions suivantes :

- a) Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au GE, et non pas celle de la maison-mère ou de filiales
- b) doivent avoir été certifiés par un expert-comptable agréé ;
- c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées
- d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

## Formulaire

### Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction

Nom du candidat : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Nom de la partie au GE : \_\_\_\_\_

Numéro AAO : \_\_\_\_\_

| Données sur le chiffre d'affaires annuel (construction uniquement) |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Année                                                              | Montant et monnaie | Equivalent en MRU |
|                                                                    |                    |                   |
|                                                                    |                    |                   |
|                                                                    |                    |                   |
|                                                                    |                    |                   |
|                                                                    |                    |                   |
|                                                                    |                    |                   |
| *Chiffre d'affaires moyen des activités de construction            |                    |                   |

\*Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d'années spécifié.

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*Signature *[insérer la signature]*Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Formulaire Liste de l'expérience générale de travaux

Nom du candidat : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_  
 Nom de la partie au GE : \_\_\_\_\_ Numéro AAO : \_\_\_\_\_

| Mois/<br>année de<br>départ* | Mois/<br>année<br>final(e) | Identification du marché                                                                                                                                                                                                                                                          | Rôle du<br>candidat/partie |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| _____                        | _____                      | <i>[Insérer nom du marché :<br/>           Brève description des Travaux réalisés par le<br/>           candidat :<br/>           Nom de l'Autorité contractante :<br/>           Adresse :<br/>           Nom du maître d'ouvrage<br/>           Montant du marché en TTC :]</i> | _____                      |
| _____                        | _____                      | <i>[Insérer nom du marché :<br/>           Brève description des Travaux réalisés par le<br/>           candidat :<br/>           Nom de l'Autorité contractante :<br/>           Adresse :<br/>           Nom du maître d'ouvrage<br/>           Montant du marché en TTC :]</i> | _____                      |
| _____                        | _____                      | <i>[Insérer nom du marché :<br/>           Brève description des Travaux réalisés par le<br/>           candidat :<br/>           Nom de l'Autorité contractante :<br/>           Adresse :<br/>           Nom du maître d'ouvrage<br/>           Montant du marché en TTC :]</i> | _____                      |
| _____                        | _____                      | <i>[Insérer nom du marché :<br/>           Brève description des Travaux réalisés par le<br/>           candidat :<br/>           Nom de l'Autorité contractante :<br/>           Adresse :<br/>           Nom du maître d'ouvrage<br/>           Montant du marché en TTC :]</i> | _____                      |

\*Inscrire l'année civile en commençant par la plus récente.

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Formulaire Liste de l'expérience spécifique de travaux

Nom du candidat : \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Nom de la partie au GE : \_\_\_\_\_ Numéro AAO : \_\_\_\_\_

| Mois/<br>année de<br>départ* | Mois/<br>année<br>final(e) | Identification du marché                                                                                                                                                                                        | Rôle du<br>candidat/partie |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| _____                        | _____                      | <i>[Insérer nom du marché :<br/>Brève description des Travaux réalisés par le<br/>candidat :<br/>Nom de l'Autorité contractante :<br/>Adresse :<br/>Nom du maître d'ouvrage<br/>Montant du marché en TTC :]</i> | _____                      |
| _____                        | _____                      | <i>[Insérer nom du marché :<br/>Brève description des Travaux réalisés par le<br/>candidat :<br/>Nom de l'Autorité contractante :<br/>Adresse :<br/>Nom du maître d'ouvrage<br/>Montant du marché en TTC :]</i> | _____                      |
| _____                        | _____                      | <i>[Insérer nom du marché :<br/>Brève description des Travaux réalisés par le<br/>candidat :<br/>Nom de l'Autorité contractante :<br/>Adresse :<br/>Nom du maître d'ouvrage<br/>Montant du marché en TTC :]</i> | _____                      |

\*Inscrire l'année civile en commençant par la plus récente.

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Formulaire Détail de l'expérience spécifique de construction

Nom du candidat : \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Nom de la partie au GE : \_\_\_\_\_ Numéro AAO : \_\_\_\_\_

|                                                                                                              |                                          |                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numéro de marché similaire : ____                                                                            | Information                              |                                        |                                           |
| Identification du marché                                                                                     | _____                                    |                                        |                                           |
| Date d'attribution                                                                                           | _____                                    |                                        |                                           |
| Date d'achèvement                                                                                            | _____                                    |                                        |                                           |
| Rôle dans le marché                                                                                          | <input type="checkbox"/><br>Entrepreneur | <input type="checkbox"/><br>Ensemblier | <input type="checkbox"/><br>Sous-traitant |
| Montant total du marché                                                                                      |                                          |                                        | (monnaie)                                 |
| Dans le cas d'une partie à un GE ou d'un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché | _____%                                   | _____                                  | (monnaie)                                 |
| Nom de l'Autorité contractante :                                                                             | _____                                    |                                        |                                           |
| Adresse :                                                                                                    | _____<br>_____<br>_____                  |                                        |                                           |
| Numéro de téléphone/télécopie :                                                                              | _____<br>_____                           |                                        |                                           |
| Adresse électronique :                                                                                       | _____                                    |                                        |                                           |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Suite

### Détail de l'expérience spécifique de travaux

Nom du candidat : \_\_\_\_\_  
Nom de la partie au GE : \_\_\_\_\_

| Numéro du marché similaire :   | Information |
|--------------------------------|-------------|
| Description de la similitude : |             |
| Montant                        | _____       |
| Taille physique                | _____       |
| Complexité                     | _____       |
| Méthodes/Technologie           | _____       |
| Autres caractéristiques        | _____       |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Formulaire

### Détail expérience spécifique des travaux dans les principales activités

Nom du candidat : \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Nom de la partie au GE : \_\_\_\_\_ Numéro AAO : \_\_\_\_\_

|                                                                                                            | Information                              |                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Identification du marché                                                                                   |                                          |                                        |                                           |
| Date d'attribution                                                                                         |                                          |                                        |                                           |
| Date d'achèvement                                                                                          |                                          |                                        |                                           |
| Rôle dans le marché                                                                                        | <input type="checkbox"/><br>Entrepreneur | <input type="checkbox"/><br>Ensemblier | <input type="checkbox"/><br>Sous-traitant |
| Montant total du marché                                                                                    |                                          |                                        | ouguiyas                                  |
| Dans le cas d'une partie au GE ou d'un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché | _____%                                   | _____                                  | ouguiyas                                  |
| Nom de l'Autorité contractante :                                                                           |                                          |                                        |                                           |
| Adresse :                                                                                                  |                                          |                                        |                                           |
| Numéro de téléphone/télécopie :                                                                            |                                          |                                        |                                           |
| Adresse électronique :                                                                                     |                                          |                                        |                                           |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*



**Formulaire (Suite)**  
**Détail expérience spécifique de travaux dans les activités principales**

Nom du candidat : \_\_\_\_\_  
Nom de la partie au GE : \_\_\_\_\_

|                                                                              | Information |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Description des principales activités conformément au Sous-critère 3.2 (b) : |             |
|                                                                              |             |
|                                                                              |             |
|                                                                              |             |
|                                                                              |             |
|                                                                              |             |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*  
En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*  
Signature *[insérer la signature]*  
Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*  
En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Formulaire Matériel

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d'établir qu'il a la possibilité de mobiliser<sup>1</sup> le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Candidat.

|                               |                                                                                                                                                                                                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pièce de matériel             |                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Renseignement sur le matériel | Nom du fabricant... ..                                                                                                                                                                                      | Modèle et puissance... ..  |
|                               | Capacité... ..                                                                                                                                                                                              | Année de fabrication... .. |
| Position courante             | Localisation présente                                                                                                                                                                                       |                            |
|                               | Détails sur les engagements courants<br>... ..                                                                                                                                                              |                            |
| Provenance                    | Indiquer la provenance du matériel<br><input type="checkbox"/> en possession <input type="checkbox"/> en location <input type="checkbox"/> en location vente <input type="checkbox"/> fabriqué spécialement |                            |
|                               |                                                                                                                                                                                                             |                            |

Les renseignements suivants seront données pour le matériel en location.

|              |                                                                 |                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Propriétaire | Nom du Propriétaire                                             |                                         |
|              | Adresse du Propriétaire... ..                                   |                                         |
|              | Téléphone... ..                                                 | Nom et titre de la personne à contacter |
|              | Télécopie... ..                                                 | Télex... ..                             |
| Accords      | Détails de la location / location-vente / accord de fabrication |                                         |
| .....        |                                                                 |                                         |
| .....        |                                                                 |                                         |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

<sup>1</sup> Le candidat doit pouvoir justifier par tout document à l'appui de cette liste de la réalité de la disponibilité du matériel sauf au cas où il doit l'acheter.

## Formulaire du Personnel

### Personnel proposé

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque candidat.

|    |                      |
|----|----------------------|
| 1. | Désignation du poste |
|    | Nom                  |
| 2. | Désignation du poste |
|    | Nom                  |
| 3. | Désignation du poste |
|    | Nom                  |
| 4. | Désignation du poste |
|    | Nom                  |

## Formulaire

### Curriculum vitae du Personnel proposé

|                                  |                                        |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nom du Candidat</b>           |                                        |                                                    |
| <b>Poste</b>                     |                                        |                                                    |
| <b>Renseignements personnels</b> | <b>Nom</b>                             | <b>Date de naissance</b>                           |
|                                  | <b>Qualifications professionnelles</b> |                                                    |
| <b>Employeur actuel</b>          | <b>Nom de l'employeur</b>              |                                                    |
|                                  | <b>Adresse de l'employeur</b>          |                                                    |
|                                  | <b>Téléphone</b>                       | <b>Contact (responsable / chargé du personnel)</b> |
|                                  | <b>Télécopie</b>                       | <b>E-mail</b>                                      |
|                                  | <b>Emploi tenu</b>                     | <b>Nombre d'années avec le présent employeur</b>   |

Résumer l'expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l'expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

| De | À | Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |                                                                                  |
|    |   |                                                                                  |
|    |   |                                                                                  |
|    |   |                                                                                  |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Formulaire

### Marchés/Travaux en cours

Les Candidats et chaque partenaire de groupements doivent fournir les renseignements concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesquels ils ont reçu une notification d'attribution, etc..., ou pour les marchés en voie d'achèvement, mais pour lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n'a pas été émis par l'Autorité contractante.

| Intitulé du marché | l'Autorité contractante, contact adresse/tél/télécopie | Valeur des travaux restant à exécuter MRU | Date d'achèvement prévue au marché | Montant moyen mensuel facture au cours des 6 derniers mois MRU /mois) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.                 |                                                        |                                           |                                    |                                                                       |
| 2.                 |                                                        |                                           |                                    |                                                                       |
| 3.                 |                                                        |                                           |                                    |                                                                       |
| 4.                 |                                                        |                                           |                                    |                                                                       |
| 5.                 |                                                        |                                           |                                    |                                                                       |
| etc.               |                                                        |                                           |                                    |                                                                       |

Nom *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Candidat]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

## Modèle de garantie de l'offre

*[La Banque ou l'organisme financier remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]*

*[insérer le nom de la banque ou organisme financier habilité, et l'adresse de l'agence émettrice]*

*Bénéficiaire : [insérer nom et adresse de l'Autorité contractante]*

*Date : [insérer date]*

**Garantie de soumission numéro :** *[insérer numéro de garantie]*

Nous avons été informés que *[insérer nom du Candidat]* (ci-après dénommé « le Candidat ») a répondu à votre appel d'offres numéro *[insérer numéro de l'avis d'appel d'offres]* pour la réalisation des Travaux de *[insérer description des travaux]* et vous a soumis son offre en date du *[insérer date du dépôt de l'offre]* (ci-après dénommée « l'Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d'Appel d'offres, l'Offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission.

A la demande du Candidat, nous *[insérer nom de la banque ou organisme financier habilité]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer, à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer le montant en chiffres et en lettres]* *[préciser la monnaie qui doit être en MRU ou une monnaie librement convertible]*.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'Offre ou a fait l'objet de sanction dans le cadre de la procédure primaire :

- a) s'il retire l'Offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la lettre de soumission de l'offre ; ou
- b) s'étant vu notifier l'acceptation de son Offre par l'Autorité contractante pendant la période de validité telle qu'indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou prorogée avant l'expiration de cette période ne signe pas l'accord cadre :

La présente garantie expire : (a) si l'accord cadre est conclu avec le Candidat (b) si l'accord cadre n'est pas conclu avec le Candidat, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du rejet de son offre ou (ii) de la publication de l'avis d'attribution définitive de l'accord cadre et ou (iii) trente (30) jours après l'expiration du délai de validation de l'Offre .

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°.....du ..... Banque Centrale de Mauritanie qui expire au .....

Nom : *[nom complet de la personne signataire]* Titre *[capacité juridique de la personne signataire]*

Signé *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. *[Insérer date]*





## Modèle de déclaration

A : *[nom et adresse de l'Autorité Contractante]*

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour *[insérer ici l'objet du marché]*, nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire et nous nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure primaire et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution de l'accord cadre :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation de l'accord cadre ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention de l'accord cadre ;
- ententes illégales ;
- renoncement injustifié à l'exécution de l'accord cadre si notre soumission est acceptée ;
- et,
- défaillance par rapport aux engagements auxquels nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.



## **DEUXIÈME PARTIE - Spécifications des Travaux**



# **Section V. Cahiers des Clauses techniques et plans**

## **Table des matières**

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Cahier des Clauses techniques générales</b>     | <b>80</b> |
| <b>Cahier des clauses techniques particulières</b> | <b>81</b> |
| <b>Plan</b>                                        | <b>82</b> |

## Cahier des Clauses techniques générales

*[Note : s'il existe un ou plusieurs CCTG pour tout ou partie des travaux à réaliser, l'Autorité contractante devra en faire état et inclure le Cahier des Clauses Techniques Particulières correspondantes ; pour les travaux pour lesquels il n'existe pas de CCTG, l'Autorité contractante préparera (ou fera préparer par un Maître d'Œuvre) le Cahier des Clauses techniques.]*

*Les travaux sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications internationaux reconnus applicables en République Islamique de Mauritanie.*

*Le Cahier de clauses technique générales ou le Cahier de clauses techniques particulières doit spécifier les preuves de conformité aux normes, agréments techniques ou spécifications exigées:*

- *pour les matériaux à utiliser;*
- *pour les équipements à acquérir dans le cadre des travaux ;*
- *pour les travaux à exécuter.*

*Les certificats de conformité aux normes, agréments techniques ou spécifications doivent être délivrés par des organismes accrédités ou acceptés par le Maître d'Ouvrage.*

---

## **Cahier des Clauses techniques particulières**

## Plans

*[Insérer la liste des plans, ainsi que la totalité de ces plans]*

### *[Notes relatives à la préparation des spécifications techniques et plans]*

***[Ces Notes relatives à la préparation des spécifications techniques et plans sont fournies uniquement à titre d'information pour l'Autorité contractante ou la personne qui préparera le Dossier d'Appel d'offres, et ne doivent pas figurer dans les documents définitifs.]***

#### ***Principes à suivre***

*Pour que les soumissionnaires puissent répondre d'une façon réaliste et compétitive aux conditions posées par l'Autorité contractante, et sans avoir à assortir leurs soumissions de réserves ou de conditions particulières, il faut un ensemble de spécifications techniques et de plans à la fois clairs et précis. Dans le cas d'un Appel d'offres international, ces spécifications et plans doivent être établis de façon à permettre une concurrence aussi large que possible, tout en énonçant clairement les critères auxquels devront répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant l'objet de l'accord cadre. C'est à cette condition seulement que les objectifs d'économie, d'efficacité et d'équité dans la passation de l'accord cadre pourront être atteints, que la conformité des soumissions sera assurée et que le travail ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilité. Les spécifications devront exiger que l'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires à l'exécution des Travaux soient neufs, non usagés et du modèle le plus récent ou courant et, à moins que l'accord cadre n'en dispose autrement, qu'ils englobent toutes les dernières améliorations apportées à la conception ou aux matériaux. Des exemples de spécifications tirées de projets similaires sont utiles à cet égard.*

*En principe, la plupart des spécifications techniques sont choisies et définies par l'Autorité contractante en fonction des Travaux prévus dans l'Accord-Cadreen question. Il n'y a donc pas de modèle type de spécifications techniques applicables dans tous les cas, quel que soit le secteur considéré, mais il existe des principes et pratiques bien établis, et ces documents en sont le reflet. C'est ainsi que l'Autorité contractante doit veiller à ce que les spécifications ne soient pas limitatives. En spécifiant les critères auxquels devront répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant l'objet de l'accord cadre, il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des critères reconnus au plan international. Si l'on utilise d'autres critères particuliers, qu'il s'agisse de normes en vigueur au [insérer le nom du pays de l'Autorité Contractante] ou d'autres normes, les spécifications devront préciser que des types de fournitures, matériaux et travaux répondant à d'autres critères généralement admis et permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui visé par les critères mentionnés seront également acceptables.*



**Notes relatives à la préparation des spécifications techniques et plans (suite)**

*Les dispositions ci-après pourront être incluses dans les spécifications techniques.*

**Clause modèle : Équivalence des normes et codes**

“Chaque fois qu'il est fait référence, dans l'accord cadre, à des normes et codes particuliers auxquels doivent se conformer les fournitures et matériaux devant être fournis et les travaux devant être réalisés et contrôlés, les dispositions de la dernière édition ou révision en vigueur des normes et codes correspondants s'appliqueront, à moins que le Marché n'en dispose autrement. Si ces normes et codes sont d'ordre national ou ont trait à un pays ou une région donnés, d'autres normes généralement admises, permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui visé par les normes et codes spécifiés, pourront être acceptées sous réserve d'un examen préalable et d'une approbation écrite du Maître d'Ouvrage. Les différences entre les normes spécifiées et celles qui sont proposées devront faire l'objet d'une description écrite détaillée de la part de l'Entrepreneur, et être soumises au Maître d'Ouvrage au moins trente (30) jours avant la date à laquelle l'Entrepreneur désire obtenir l'approbation de celui-ci. Si le Maître d'Ouvrage estime que les normes proposées n'assurent pas un niveau de qualité égal ou supérieur, l'Entrepreneur devra respecter les normes spécifiées dans les documents.”

**Présentation des spécifications techniques**

*l'Autorité contractante a tout intérêt à établir un modèle standard de **Spécifications techniques générales**<sup>2</sup> pour des Travaux à caractère répétitif entrepris dans des secteurs manifestement publics (construction d'écoles, de Centre de santé, de voirie urbaine, d'assainissement, etc.) à l'échelon de l'ensemble du pays. Ces spécifications techniques générales devraient couvrir tous les types de travaux, de matériaux et de matériels auxquels il est fait appel en général, mais pas nécessairement dans le cas d'un marché donné de travaux. Elles constitueront normalement une première sous-section dans la section Spécifications techniques du Dossier d'Appel d'offres. Une deuxième sous-section, intitulée **Spécifications techniques particulières**<sup>2</sup> contiendra les ajouts et modifications aux dispositions de la première sous-section pour adapter les spécifications techniques générales aux travaux et ouvrages considérés.*

*La Section, Spécifications techniques particulières, comprendra en particulier les informations détaillées concernant les facteurs suivants :*

- *description et consistance des travaux et des ouvrages;*
- *organisation du chantier et travaux préparatoires;*
- *provenance, qualité et préparation des matériaux;*
- *mode de préparation des travaux ;*
- *exécution des travaux.*

**Variantes techniques**

*En accord avec les Instructions aux candidats , le Maître de l'Ouvrage décidera, le cas échéant, s'il*

<sup>2</sup> En conformité avec l'option prévue à la note (1), les expressions « Cahier des Clauses et Conditions Techniques Générales » et « Cahier des Clauses et Conditions Techniques Particulières » peuvent être utilisées.

*permet aux soumissionnaires d'inclure dans leur offre des variantes techniques. Celles-ci sont justifiées dans les cas où il est concevable d'envisager des options qui pourraient s'avérer moins coûteuses que les solutions techniques indiquées dans le Dossier d'Appel d'offres. Le Maître de l'Ouvrage indiquera normalement les types et/ou sections de travaux pour lesquels des variantes pourraient présenter un avantage comparatif du fait des compétences particulières des soumissionnaires. Il s'agit, par exemple, des types de travaux suivants :*

- fondations  
(utilisation de procédés brevetés et matériaux spéciaux; type, diamètre, longueur et densité des pieux; détails constructifs; etc.);*
- piliers, poutres, planchers  
(béton armé, précontraints, etc.);*
- procédés brevetés de mise sous tension des structures bétonnées;*
- couverture de surface des ouvrages;*
- matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites;*
- structures et matériaux des chaussées (gravier- bitume, gravier-ciment; etc.)  
(asphalte, béton, etc.);*
- configuration et montage des pylônes des lignes de transmission électrique;*
- éclairage des chaussées.*

*Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variantes sont permises avec les références nécessaires à des plans, spécifications, bordereaux de prix et coûts unitaires, et critères de conception, d'essais et contrôle. Il sera également précisé que les variantes seront au moins équivalentes, dans leur structure et fonctionnement, aux paramètres de conception et à spécifications indiquées dans le Dossier. Enfin, il sera requis que les variantes soient accompagnées de toutes les informations nécessaires pour permettre au Maître de l'Ouvrage d'en faire l'évaluation.*

*Le soumissionnaire devra par conséquent être invité à inclure dans son offre, les plans, notes de calculs, spécifications techniques, détails des prix, méthodes et procédés de construction et tout autre détail approprié. Comme spécifié, le cas échéant, dans les Instructions aux soumissionnaires, les variantes techniques soumises de cette manière seront considérées et évaluées par l'Autorité contractante suivant leur propre mérite, et indépendamment du fait que le soumissionnaire a offert ou non un prix pour solution de base de l'Autorité contractante définie dans le Dossier d'Appel d'offres.*

### ***Plans et dossiers***

*Le Dossier d'Appel d'offres inclura normalement une série de plans et dossiers comprenant, entre autres, un plan de situation indiquant l'emplacement du site en relation avec la géographie locale. Une indication des principales routes, aéroports, chemins de fer et réseaux électriques est également utile. Les plans de construction, même s'ils ne sont pas détaillés, doivent fournir suffisamment d'information pour permettre aux soumissionnaires de comprendre le type et la complexité des travaux envisagés, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif.*

*Les plans et dossiers seront rassemblés dans une section spécifique du Dossier d'Appel d'offres et sous forme d'un volume séparé, d'un format pouvant être différent des autres documents du Dossier. Ce format sera dicté par l'échelle des cartes et plans, qui ne doivent pas être réduits au point de rendre les détails illisibles.*

***Opérations de vérification et de réception***

*Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) doit préciser les modalités de vérification et de réception des travaux en fonction :*

- *de la nature des travaux (marché unique ou, pour chacun des lots si l'allotissement du marché a été retenu)*
- *des différentes étapes d'exécution des travaux telles que précisées dans le CCTP*
- *du planning d'exécution prévu également dans le CCTP*

*Le CCTP détaille les modalités spécifiques de réception des travaux à partir du cadre général mentionné dans le chapitre relatif du CCAG (Réception, réceptions partielles, mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage, garanties contractuelles, responsabilités résultant des principes prévus dans le Code Civil.)*



## **TROISIÈME PARTIE :**

### **ACCORD-CADRE**

\*

## Notification de Conclusion d'un Accord-Cadre

*[UTILISER UN PAPIER A L'ENTETE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE OU AUTORITE CONTRACTANTE PRINCIPALE]*

---

Date : *[date]*

A : *[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]*

Notification de Conclusion d'un Accord-Cadre

Accord-Cadre No. *[insérer le numéro de référence de l'Accord-Cadre]*

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre Offre en date du *[date]* en vue de conclure un Accord-Cadre pour la réalisation des travaux de *[insérer une brève description des Travaux]* est acceptée par notre Autorité.

Il vous est demandé de signer, dater et retourner l'Accord-Cadre dans *[insérer un nombre de jours]* jours à compter de la réception de la présente notification.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

**Signature :** *[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom de l'Autorité Contractante ou le cas échéant l'Autorité contractante Principale]*

**Nom :** \_\_\_\_\_

**Titre/position :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

**Courriel :** \_\_\_\_\_

Pièce jointe : Accord-Cadre

## Accord-Cadre

*[Le présent formulaire doit être rempli par l'Autorité contractante ou le cas échéant l'Autorité contractante Principale conformément aux instructions fournies en italique. Le texte en italique devrait être supprimé du document final.]*

Le présent Accord-Cadre *[insérer le numéro de référence de l'Accord-Cadre]* est conclu pour la réalisation des travaux de *[insérer une brève description des Travaux]*.

le jour de *[insérer : nombre]* du *[insérer : mois]*, *[insérer : année]*

entre

*[Sélectionnez l'une des deux OPTIONS ci-dessous]*

*[OPTION 1: pour l'Accord-Cadre avec Utilisateur unique]*

**L'Autorité Contractante** *[insérer le nom complet de l'Autorité Contractante, le type d'entité juridique, (par exemple, « Ministère ou un organisme du Ministère de {insérer le nom du ministère} » Adresse : « insérer l'adresse »]*, ci-après dénommée (l'Autorité Contractante) ; et

*[OPTION 2 : pour un Accord-Cadre avec Utilisateurs multiples conclu avec une Autorité Contractante principale qui est responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre]*

entre

**L'Autorité Contractante principale** *[insérer le nom complet de l'Autorité contractante principale, le type d'entité juridique (par exemple, « Ministère ou un organisme du Ministère de {insérer le nom du ministère} »]*, et ayant son principal établissement à *[insérer l'adresse de l'Autorité contractante principale]* en tant qu'Autorité à part entière en vertu de l'Accord-Cadre et en tant qu'organisme responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre à l'usage des autres Autorités contractantes participants énumérés à l'Annexe *[insérer le numéro]* du présent Accord-Cadre, ci-après dénommée (l'Autorité Contractante) ; et

**L'Entrepreneur** *[insérer le nom d'Entrepreneur]*, une société ayant son principal établissement à *[insérer l'adresse d'Entrepreneur]*, ci-après dénommé (Entrepreneur).

Le présent Accord-Cadre est assujéti aux dispositions décrites dans les Sections et Annexes énumérées ci-dessous, ainsi qu'à tout avenant.

Le présent Accord-Cadre conclut une offre à commandes de l'Entrepreneur de réaliser des travaux spécifiés pour le(les) Autorité(s) Contractante(s) pendant la durée de l'Accord-Cadre, au

fur et à mesure que l'Autorité Contractante souhaite les réaliser, par le biais d'une Commande subséquente.

Les documents suivants sont réputés former et être lus et interprétés comme faisant partie du présent Accord-Cadre et, le cas échéant, de toute Commande subséquente attribuée en vertu du présent Accord-Cadre.

### **Dispositions de l'accord-cadre**

**Annexe 1** : Spécification Technique des Travaux

**Annexe 2** : Formulaires de garantie

**Annexe 3** : Procédure Secondaire

**Annexe 4** : Liste des Autorités Contractantes participants [*à utiliser pour les Accords Cadres à Utilisateurs multiples, sinon supprimer*]

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Accord-Cadre ont conclu le présent Accord-Cadre conformément aux Codes des Marché Publics de la République Islamique de Mauritanie au jour, au mois et à l'année indiqués ci-dessus.

*[Pour faciliter une commande en urgence, si cela est acceptable pour l'Autorité Contractante et le Fournisseur, la signature électronique de l'Accord-Cadre, telle que l'utilisation de DocuSign, est recommandée.]*

*[Sélectionnez l'une des deux options ci-dessous]*

*[OPTION 1: pour un Accord-Cadre avec Utilisateur unique]*

« Pour et au nom de l'Autorité Contractante : »

*[OPTION 2 : pour un Accord-Cadre avec Utilisateurs multiples conclu avec une Autorité Contractante principale qui est responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre, et qui est également une Autorité Contractante]*

« Pour et au nom de l'Autorité Contractante principale : »

Signé : *[insérer la signature]*

Nom complet : *[nom de la personne qui signe]*

Agence : *[insérer le nom de l'Autorité Contractante ou le cas échéant l'Autorité contractante Principale]*

En qualité de : *[insérer le titre ou toute autre désignation appropriée]*

Pour et au nom de l'Entrepreneur :



Signé : *[insérer la signature du représentant autorisé de l'Entrepreneur]*

Nom complet : *[nom de la personne qui signe]*

En qualité de : *[insérer le titre ou toute autre désignation appropriée]*

## **Section VI : Clauses de l'Accord-Cadre**

## Clauses de l'Accord-Cadre (CAC)

*[Cette section doit être complétée par l'Autorité contractante ou le cas échéant l'Autorité contractante Principale en tenant compte des instructions fournies en italique. Le texte en italique devrait être supprimé dans le document final.]*

### 1. Définitions

1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est attribuée ici :

- a) Un « **jour ouvrable** » désigne un jour de travail officiel en Mauritanie. Cela exclut les congés officiels du Pays.
- b) Une « **Commande** » ou « **Commande subséquente** » est un marché attribué en vertu d'un Accord-Cadre, suite à une Procédure Secondaire, pour la réalisation des travaux .
- c) La « **Date de Démarrage** » est la date de notification de l'Accord-Cadre, qui devient le démarrage de la Durée de l'Accord-Cadre.
- d) Le « **Prix du Marché** » signifie le prix payable au Entrepreneur, conformément à chaque Commande, sous réserve de toutes additions et ajustements ou de toute déduction audit prix, qui pourra être effectuée en vertu du Marché.
- e) Un « **jour** » est un jour calendaire.
- f) Le terme « **par écrit** » signifie avoir été communiqué ou enregistré sous une forme écrite. Cela inclut, par exemple : courrier, courriels, télécopie ou communications par un système électronique d'acquisition (dans la mesure où le système électronique est accessible, sûr, assure l'intégrité et la confidentialité, et est sujet à des audits).
- g) « **L'Autorité Contractante Principale** », lorsqu'il est nommé dans l'Accord-Cadre, désigne une partie à l'Accord-Cadre, en tant qu'Autorité Contractante à part entière en vertu de l'Accord-Cadre et en tant qu'entité responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre à l'usage des autres Autorités contractantes participants, tel que spécifié en **CAC 2.2**. Toutes les communications, y compris les notifications, en relation avec l'Accord-Cadre, doivent être adressées à l'Autorité contractante principal. Toutes les communications, y compris les notifications, relatives à une Commande, doivent être adressées à l'Autorité contractante nommé dans la Commande.

- h) Un « **Accord-Cadre à Utilisateurs multiples** » signifie un Accord-Cadre comportant plus d'une Autorité contractante autorisé à réaliser des travaux par Commande, tel que spécifié en **CAC 2.2**.
- i) « **L'Autorité contractante** » est la personne morale chargée de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'ouvrage déléguée autorisée à demander la réalisation des Travaux auprès d'un Entrepreneur par Commande effectuée en vertu d'un Accord-Cadre. Au sens du présent Accord Cadre, cette définition inclue aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de l'exécution et du contrôle de l'accord cadre.
- j) La « **Procédure Secondaire** » est la méthode utilisée pour sélectionner un Entrepreneur et attribué une Commande en vertu de l'Accord-Cadre.
- k) Un « **Accord-Cadre avec Utilisateur Unique** » signifie un Accord-Cadre où il y a une seule Autorité Contractante, tel que spécifié dans **la CAC 2.2**.
- l) Un « **Entrepreneur** » signifie toute personne morale de droit privée ou personne morale de droit public ou toute combinaison de ces éléments, qui a conclu un Accord-Cadre pour réaliser, de temps à autre, selon le besoin, les Travaux dans le cadre d'une Commande.
- m) La « **Durée** » désigne la durée du présent Accord-Cadre telle que décrite dans **la CAC 2.4** à compter de la date de notification de l'Accord Cadre.

## 2. Informations spécifiques de l'Accord-Cadre

- 2.1. Le présent Accord-Cadre porte sur la réalisation des travaux, dans le cadre de Commandes subséquentes distinctes, de [insérer le titre abrégé qui décrit le type de Travaux]. Les Travaux sont décrits plus en détail à l'Annexe 1 : Spécification Technique des Travaux.
- 2.2. [indiquer soit « Il s'agit d'un Accord-Cadre pour Utilisateur unique » ou « Il s'agit d'un Accord-Cadre à Utilisateurs multiples. Tous les Autorités contractantes participants sont énumérés à l'Annexe [insérer le numéro de l'Annexe]" ]
- 2.3. L'Accord-Cadre et les Commandes subséquentes sont régis et interprétés conformément au droit de la République Islamique de Mauritanie
- 2.4. La Durée du présent Accord-Cadre est de [indiquer le nombre d'années] années. [NOTE : la durée maximale ne doit pas dépasser 3 ans] à compter de la Date de notification de l'Accord Cadre.

- 2.5. [Révisions des prix - CAC 8 le cas échéant] : Source des indices et source du taux de change (le cas échéant) et les indices de date de base [à insérer par l'Entrepreneur]
- 2.6. Toute notification donnée par une partie à l'autre en vertu du présent Accord-Cadre doit être faite par écrit en utilisant la méthode la plus rapide disponible, telle que le courrier électronique avec accusé de réception. Une notification entrera en vigueur au moment de sa remise ou à la date d'entrée en vigueur de la notification, selon la date la plus tardive.
- 2.7. Les représentants de chaque partie, qui seront le point de contact principal de l'autre partie en ce qui concerne les questions découlant du présent Accord-Cadre, y compris les notifications, sont précisés ci-dessous. En cas de remplacement du représentant, la partie qui le remplace doit informer rapidement l'autre partie par écrit du nom et des coordonnées du nouveau représentant. Tout représentant désigné est autorisé à prendre des décisions sur le fonctionnement quotidien de l'Accord-Cadre.
- 2.8. Représentants de l'Autorité Contractante

[Sélectionnez l'une des options suivantes]

**OPTION 1** : pour un Accord-Cadre avec Utilisateur unique, utiliser le texte suivant. Le nom et les coordonnées du Représentant de l'Autorité Contractante en vertu du présent Accord-Cadre, ainsi que l'adresse pour +78\*

**+84563** notifications relatives au présent Accord-Cadre, sont les suivants :

- Nom:
- Titre/poste:
- Adresse:
- Téléphone:
- Portable:
- Courriel:

OU

**OPTION 2** : dans le cas d'un Accord-Cadre à Utilisateurs multiples conclu avec une Autorité Contractante principale qui est responsable de la gestion et de l'administration de l'Accord-Cadre et qui est également une Autorité Contractante, insérer le nom du Représentant de l'Autorité Contractante principale et

énumérer tous les autres Représentants des Autorités Contractantes participantes dans une Annexe:]

Le nom et les coordonnées du Représentant de l'Autorité Contractante principale en vertu du présent Accord-Cadre, ainsi que l'adresse pour les notifications relatives au présent Accord-Cadre, sont les suivants :

- Nom:
- Titre/poste:
- Adresse:
- Téléphone:
- Portable:
- Courriel:

2.9. Les Représentants de toutes les autres Autorités participantes sont énumérés à l'Annexe ..... *[insérer le numéro]* du présent Accord-Cadre.

2.10. Représentant de l'Entrepreneur

2.11. Le nom et les coordonnées du Représentant de l'Entrepreneur, aux fins du présent Accord-Cadre, ainsi que l'adresse pour les notifications relatives au présent Accord-Cadre sont les suivants :

- Nom:
- Titre/poste:
- Adresse:
- Téléphone:
- Portable:
- Courriel:

### **3. Documents de l'Accord-Cadre**

3.1. Le présent Accord-Cadre (AC) doit être lu dans son ensemble. Lorsqu'un document est incorporé par référence dans le présent Accord-Cadre, il est réputé former, être lu et interprété, comme faisant partie du présent Accord-Cadre.

3.2. Le présent Accord-Cadre comprend les documents suivants :

- (a) l'Accord-Cadre, y compris toutes les Sections et Annexes;
- (b) la notification de la Conclusion de l'Accord-Cadre; et
- (c) Formulaire de Soumission (provenant de la Procédure Primaire).

**4. Obligations de l'Entrepreneur**

- 4.1. L'Entrepreneur prévoit de réaliser (offre à commandes) à l'Autorité Contractante les Travaux décrits dans l'Annexe 1 de l'Accord-Cadre : Spécification Technique des Travaux, pour la Durée du présent Accord-Cadre, conformément aux modalités stipulées dans le présent Accord-Cadre.
- 4.2. L'Entrepreneur répondra à une demande de prix ou à une commande directe d'une Autorité Contractante dans le délai spécifié dans cette demande soit : (i) en soumettant une offre de prix, ou (ii) en acceptant l'attribution de la commande directe, ou (iii) en informant l'Autorité Contractante qu'il n'a pas l'intention de réaliser le Travaux (le cas échéant) dans le cadre d'une Commande subséquente.
- 4.3. Pendant la Durée de l'Accord-Cadre, l'Entrepreneur doit continuer d'être éligible et qualifié conformément aux critères de qualification et d'éligibilité stipulés dans la Procédure Primaire et aux dispositions des paragraphes 4.4 (a) à 4.4 (c) ci-dessous. L'Entrepreneur informera immédiatement l'Autorité Contractante, par écrit, s'il cesse d'être qualifié et/ou cesse d'être éligible.
- 4.4. Les Travaux à réaliser dans le cadre de Commandes subséquentes qui peuvent être effectuées par l'Autorité Contractante seront :
- (a) Conforme au Cahier des Clauses techniques générales spécifié dans l'Accord-Cadre, Annexe 1 : Spécification Technique des Travaux;
  - (b) au prix contractuel spécifié dans la Commande ; et
  - (c) en quantités déterminées, aux moments et aux endroits spécifiés dans la Commande subséquente.
- 4.5. L'Entrepreneur accepte que le présent Accord-Cadre et toute disposition additionnelle énoncée dans une Commande subséquente s'appliquent à la réalisation des Travaux.

**4.6. Travail forcé**

L'Entrepreneur, y compris ses Sous-traitants, ne doit pas employer ou engager de travail forcé ou de personnes soumises à la traite.

Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d'un individu sous la menace de la force ou de sanction, et comprend tout type de travail involontaire ou obligatoire, tel que le travail asservi, le travail en servitude pour dette ou des arrangements contractuels de travail similaires.

La traite des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace ou l'emploi de la force ou d'autres formes de coercition,

l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus de pouvoir ou une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre personne, à des fins d'exploitation.

#### 4.7. Travail des enfants

L'Entrepreneur, y compris ses Sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans, sauf si la législation nationale spécifie un âge plus élevé (l'âge minimum).

L'Entrepreneur, y compris ses Sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l'âge minimum et l'âge de 18 ans d'une manière susceptible d'être dangereuse, ou d'interférer avec, l'éducation de l'enfant, ou d'être nuisible à la santé ou au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l'enfant.

Un travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Les activités professionnelles interdites aux enfants comprennent le travail :

- (a) en cas d'exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels;
- (b) sous terre, sous l'eau, travail en hauteur ou dans des espaces confinés;
- (c) avec des machines, des équipements ou des outils dangereux, ou impliquant la manutention ou le transport de charges lourdes;
- (d) dans des environnements insalubres exposant les enfants à des substances, agents ou procédés dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations nocifs pour la santé; ou
- (e) dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l'employeur.

#### 4.8. Obligations en matière d'hygiène et de sécurité

L'Entrepreneur doit se conformer, et doit exiger de ses Sous-traitants qu'ils se conforment, à toutes les réglementations, lois, directives et autres exigences applicables en matière d'hygiène et de sécurité énoncées dans les Spécifications techniques.

- 4.9. L'Entrepreneur doit se conformer aux obligations additionnelles spécifiées dans la Commande subséquente.



- |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Maintien des Qualifications et de l'Éligibilité</b> | <p>5.1. L'Entrepreneur devra continuer d'avoir la nationalité d'un pays éligible. Un Entrepreneur ou un sous-traitant est réputé avoir la nationalité d'un pays si l'Entrepreneur est constitué, incorporé ou enregistré dans ce pays, et opère conformément aux dispositions des lois de ce pays, comme en témoignent ses statuts constitutifs (ou des documents équivalents de constitution ou d'association) et ses documents d'enregistrement, selon le cas.</p> <p>5.2. Pour continuer à être éligible, l'Entrepreneur ne doit pas avoir été sanctionné par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.</p> <p>5.3. L'Autorité contractante peut exiger, pendant la Durée de l'Accord-Cadre, la preuve de la qualification et de l'éligibilité de l'Entrepreneur. Le défaut de fournir ces preuves, tel que demandé, peut entraîner l'exclusion de l'Entrepreneur de la participation à une Procédure Secondaire et/ou de l'attribution d'une Commande et/ou la résiliation de l'Accord-Cadre.</p> |
| <b>6. Rôle de l'Autorité Contractante Principale</b>      | <p>6.1. Lorsqu'une Autorité Contractante principale a été désignée pour coordonner le processus de passation de l'Accord-Cadre, son rôle se limite à informer les AC associées pour leur permettre de signer chacune les Accord-cadre le concernant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7. Prix du Marché</b>                                  | <p>7.1. Le Prix du Marché pour chaque Commande subséquente est déterminé en appliquant l'offre compétitive retenue dans le cadre de la procédure secondaires.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8. Sous-traitance</b>                                  | <p>8.1. L'Entrepreneur notifiera par écrit à l'Autorité contractante tous les contrats de sous-traitance attribués dans le cadre de Commandes si ce n'est pas déjà spécifié dans l'Accord-Cadre. Cette notification, fournie dans l'Accord-Cadre ou ultérieurement, ne dégagera pas la responsabilité de l'Entrepreneur, et ne le libérera d'aucune des obligations qui lui incombent dans le cadre de la Commande subséquente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9. Garantie</b>                                        | <p>9.1. L'Entrepreneur garantit que les travaux sont conformes aux Spécifications Techniques des Travaux y compris le Cahier des Clauses Techniques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>10. Assurances</b>                                     | <p>10.1. L'Entrepreneur est tenu de souscrire aux noms conjoints de l'Autorité contractante et de l'Entrepreneur les assurances prévus dans le Marché (Commande).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11. Force Majeure</b>                                  | <p>11.1. L'Entrepreneur ne sera pas exposé à la saisie de sa Garantie de bonne exécution (s'il en est prévu), à des pénalités ou à la résiliation du Marché (Commande) pour défaillance si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l'exécution des obligations qui lui incombent au titre de l'Accord-Cadre ou de la Commande est dû à un cas de Force majeure.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- 11.2. Aux fins de la présente Clause, l'expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle de l'Entrepreneur, qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l'Autorité contractante au titre de sa souveraine capacité, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies et mesures de quarantaine.
- 11.3. En cas de Force majeure, l'Entrepreneur notifiera sans délai par écrit à l'Autorité contractante l'existence de celle-ci et ses motifs. Sous réserve d'instructions contraires, par écrit, de l'Autorité contractante, l'Entrepreneur continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s'efforcera de continuer à remplir les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par le cas de Force majeure.
- 11.4. Si l'exécution du Marché ou commande est substantiellement empêchée, entravée ou retardée pendant une seule période de plus de soixante (60) jours ou une période totale de plus de cent vingt (120) jours en raison d'un ou plusieurs événements de Force Majeure pendant la durée du Marché ou commande, les Parties tenteront de développer une solution mutuellement satisfaisante, à défaut de quoi l'une ou l'autre des Parties pourra résilier le Marché ou commande en donnant une notification à l'autre Partie.

**12. Langue**

- 12.1. La langue du présent Accord-Cadre, et toute Commande subséquente est ..... [insérer la langue]. Les documents complémentaires et les imprimés faisant partie de l'Accord-Cadre, et de toute Commande, pourront être rédigés dans une autre langue, à condition d'être accompagnés d'une traduction exacte dans la langue spécifiée. Dans ce cas, aux fins d'interprétation du Marché (commande), cette traduction fera foi.
- 12.2. L'Entrepreneur assumera tous les coûts de traduction dans la langue applicable et tous les risques relatifs à l'exactitude de cette traduction, pour ce qui concerne les documents qu'il fournit.

**13. Fraude et Corruption**

- 13.1. L'Autorité contractante exige l'application des clauses des fraudes et corruptions sur les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics, telles qu'elles figurent dans l'Annexe des Clauses de cet Accord-Cadre (Fraude et Corruption).
- 13.2. L'Autorité contractante exige que l'Entrepreneur divulgue tous avantages, gratification ou commissions versés ou qui doivent être versés en rapport avec les Procédures Primaire ou Secondaire ou l'exécution d'une Commande. Les renseignements divulgués doivent au minimum inclure les noms et l'adresse de chaque agent ou autre entité, le montant et la monnaie et le motif du versement de l'avantage, la gratification ou la commission.

**14. Informations confidentielles**

- 14.1. L'Autorité contractante et l'Entrepreneur respecteront le caractère confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement fourni directement ou indirectement par l'autre partie au titre du Marché, et ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de l'autre partie, que ces renseignements aient été fournis directement ou indirectement par l'une des parties en relation avec l'Accord-Cadre.
- 14.2. L'obligation imposée à une partie en vertu de **la CAC 14.1** ci-dessus, ne s'appliquera pas aux renseignements suivants :
- a) ceux qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause soit en faute ;
  - b) ceux dont il peut être prouvé qu'ils étaient en possession de la partie en cause lorsqu'ils ont été divulgués et qu'ils n'avaient pas été obtenus préalablement, de manière directe ou indirecte, de l'autre partie ; ou
  - c) ceux qui sont mis légitimement à la disposition de la partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de confidentialité.

**15. Modification de l'Accord-Cadre**

- 15.1. Toute modification du présent Accord-Cadre, y compris une extension doit être effectuée par écrit et signée par les deux Parties avec toutes les signatures. Une modification peut être faite à tout moment après la signature de l'Accord-Cadre par les deux Parties, et avant son expiration.

**16. Résiliation de l'Accord-Cadre**

- 16.1. L'Autorité contractante, sans préjudice de tout autre recours en cas de violation de l'Accord-Cadre ou de Commande, peut résilier le présent Accord-Cadre immédiatement, par notification écrite à l'Entrepreneur, si :
- (a) de l'avis de l'Autorité contractante, le l'Entrepreneur s'est livré à la Fraude et la Corruption, ou
  - (b) pendant la Durée de l'Accord-Cadre, l'Entrepreneur cesse d'être qualifié ou éligible, ou
  - (c) l'Entrepreneur a cédé, a transféré ou autrement a aliéné en tout ou en partie le présent Accord-Cadre et/ou la Commande,
  - (d) l'Entrepreneur fait faillite ou devient autrement insolvable, ou
  - (e) l'Entrepreneur ne remplit aucune autre obligation en vertu de l'Accord-Cadre et/ou de toute Commande.
- 16.2. L'Autorité contractante peut résilier le présent Accord-Cadre et/ou toute Commande, en tout ou en partie, par notification écrite envoyée à l'Entrepreneur, à tout moment, à sa convenance. La

notification de résiliation doit préciser que la résiliation est à la convenance de l'Autorité contractante, la mesure dans laquelle l'exécution de l'Entrepreneur en vertu de l'Accord-Cadre est résiliée et la date à laquelle cette résiliation prend effet.

16.3. À l'expiration ou à la résiliation anticipée du présent Accord-Cadre, toutes les Commandes déjà effectuées en vertu du présent Accord-Cadre resteront pleinement en vigueur. Toutefois, aucune autre Commande ne sera effectuée après la résiliation de l'Accord-Cadre.

**17. Règlement  
des  
Différends  
liés à  
l'Accord-  
Cadre**

17.1. Dans le cas d'un différend découlant du présent Accord-Cadre ou en relation avec celui-ci, les Parties devront déployer de bonne foi tous les efforts raisonnables pour communiquer et coopérer entre elles en vue de résoudre le différend à l'amiable.

17.2. Lorsque les parties ont épuisé le processus décrit dans la CAC 17.1, elles peuvent, d'un commun accord, désigner un conciliateur/médiateur et lui référer le différend pour obtenir son assistance à le trancher. Les parties assumeront leurs propres coûts associés à un tel référé et partageront les coûts de conciliateur. Lors de la désignation du conciliateur, les parties devraient convenir si la décision du conciliateur sera définitive et exécutoire ou non.

17.3. Tout autre mécanisme de règlement des différends pour les Commandes subséquentes sera tel que spécifié dans chaque Commande.

## **Accord-Cadre – Annexes**

# ANNEXE 1 : Fraude et Corruption

*[Ne pas modifier le texte de cette Annexe.]*

1. L'Autorité contractante exige des candidats, des soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'Autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations nationales établies à cet effet.
2. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui:
  - j) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation de l'accord cadre un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir l'accord cadre ou marché subséquent signé dans le cadre de l'accord cadre ;
  - k) a participé à des pratiques de collusion entre les titulaires des accords cadres afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
  - l) a influé sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
  - m) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
  - n) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
  - o) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
  - p) a participé pendant l'exécution de la commande ou du marché subséquent signé dans le cadre de l'accord cadre à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leurs prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante ;
  - q) a été reconnu coupable de manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision de justice devenue définitive.
3. Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les

tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- d) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés publics auxquelles il a participé;
- e) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics ou accord cadres, pour une durée déterminée ou indéterminée en fonction de la gravité de la faute commise. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- f) une pénalité pécuniaire dont le maximum ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital du Soumissionnaire.

Le contrevenant dispose d'un recours devant la juridiction compétente à l'encontre des décisions de la Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif de la procédure.

4. Tout accord cadres ou contrat signé dans le cadre d'un accord cadre obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, d'actes de corruption, autres violations mentionnées plus haut ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses, des actes de corruption ou autres violations ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.

Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.

5. L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution de l'accord cadre ou du marché subséquent signé dans le cadre de l'accord cadre si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer l'accord cadre ou le titulaire de l'accord cadre recommandé d'attribuer le marché subséquent est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce accord cadre ou ce marché subséquent .
6. La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation sanctionnera le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire de l'accord cadre en l'excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ce dernier se livre, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.
7. En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus, les termes ci-après sont définis comme suit :
  - c-« Corruption » : le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment l'action d'une autre personne ou entité afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public ou d'un accord cadre.
  - d-« Manœuvres frauduleuses » : le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits

délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public ou d'un accord cadre.

- c- « manœuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment sur leur participation au processus de passation des marchés/accords cadres ou d'affecter l'exécution du marché/accord cadre.
- d) « manœuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver leurs enquêtes; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à son enquête, ou bien de poursuivre son enquête.
- e) « pratiques collusoires » : un système ou un arrangement entre deux titulaires d'accords cadres ou plus (que le Maître d'Ouvrage en aie connaissance ou pas), destiné à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.



## ANNEXE 2: Spécification Technique des Travaux

*[insérer l'annexe sur les besoins d'acquisitions, par ex :]*

### Cahier des Clauses techniques générales

*[Note : s'il existe un ou plusieurs CCTG pour tout ou partie des travaux à réaliser, l'Autorité contractante devra en faire état et inclure le Cahier des Clauses Techniques Particulières correspondantes ; pour les travaux pour lesquels il n'existe pas de CCTG, l'Autorité contractante préparera (ou fera préparer par un Maître d'Oeuvre) le Cahier des Clauses techniques.]*

*Les travaux sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications internationaux reconnus applicables en République Islamique de Mauritanie.*

*Le Cahier de clauses technique générales ou le Cahier de clauses techniques particulières doit spécifier les preuves de conformité aux normes, agréments techniques ou spécifications exigées:*

- pour les matériaux à utiliser;*
- pour les équipements à acquérir dans le cadre des travaux ;*
- pour les travaux à exécuter.*

*Les certificats de conformité aux normes, agréments techniques ou spécifications doivent être délivrés par des organismes accrédités ou acceptés par le Maître d'Ouvrage.*

## **Cahier des Clauses techniques particulières**

## Plans

*[Insérer la liste des plans, ainsi que la totalité de ces plans]*

### *[Notes relatives à la préparation des spécifications techniques et plans]*

***[Ces Notes relatives à la préparation des spécifications techniques et plans sont fournies uniquement à titre d'information pour l'Autorité contractante ou la personne qui préparera le Dossier d'Appel d'offres, et ne doivent pas figurer dans les documents définitifs.]***

#### ***Principes à suivre***

*Pour que les soumissionnaires puissent répondre d'une façon réaliste et compétitive aux conditions posées par l'Autorité contractante, et sans avoir à assortir leurs soumissions de réserves ou de conditions particulières, il faut un ensemble de spécifications techniques et de plans à la fois clairs et précis. Dans le cas d'un Appel d'offres international, ces spécifications et plans doivent être établis de façon à permettre une concurrence aussi large que possible, tout en énonçant clairement les critères auxquels devront répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant l'objet de l'accord cadre. C'est à cette condition seulement que les objectifs d'économie, d'efficacité et d'équité dans la passation de l'accord cadre pourront être atteints, que la conformité des soumissions sera assurée et que le travail ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilité. Les spécifications devront exiger que l'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires à l'exécution des Travaux soient neufs, non usagés et du modèle le plus récent ou courant et, à moins que l'accord cadre n'en dispose autrement, qu'ils englobent toutes les dernières améliorations apportées à la conception ou aux matériaux. Des exemples de spécifications tirées de projets similaires sont utiles à cet égard.*

*En principe, la plupart des spécifications techniques sont choisies et définies par l'Autorité contractante en fonction des Travaux prévus dans l'Accord-Cadre en question. Il n'y a donc pas de modèle type de spécifications techniques applicables dans tous les cas, quel que soit le secteur considéré, mais il existe des principes et pratiques bien établis, et ces documents en sont le reflet. C'est ainsi que l'Autorité contractante doit veiller à ce que les spécifications ne soient pas limitatives. En spécifiant les critères auxquels devront répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant l'objet de l'accord cadre, il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des critères reconnus au plan international. Si l'on utilise d'autres critères particuliers, qu'il s'agisse de normes en vigueur au [insérer le nom du pays de l'Autorité Contractante] ou d'autres normes, les spécifications devront préciser que des types de fournitures, matériaux et travaux répondant à d'autres critères généralement admis et permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui visé par les critères mentionnés seront également acceptables.*

**Notes relatives à la préparation des spécifications techniques et plans (suite)**

*Les dispositions ci-après pourront être incluses dans les spécifications techniques.*

**Clause modèle : Équivalence des normes et codes**

“Chaque fois qu'il est fait référence, dans l'accord cadre, à des normes et codes particuliers auxquels doivent se conformer les fournitures et matériaux devant être fournis et les travaux devant être réalisés et contrôlés, les dispositions de la dernière édition ou révision en vigueur des normes et codes correspondants s'appliqueront, à moins que le Marché n'en dispose autrement. Si ces normes et codes sont d'ordre national ou ont trait à un pays ou une région donnés, d'autres normes généralement admises, permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui visé par les normes et codes spécifiés, pourront être acceptées sous réserve d'un examen préalable et d'une approbation écrite du Maître d'Ouvrage. Les différences entre les normes spécifiées et celles qui sont proposées devront faire l'objet d'une description écrite détaillée de la part de l'Entrepreneur, et être soumises au Maître d'Ouvrage au moins trente (30) jours avant la date à laquelle l'Entrepreneur désire obtenir l'approbation de celui-ci. Si le Maître d'Ouvrage estime que les normes proposées n'assurent pas un niveau de qualité égal ou supérieur, l'Entrepreneur devra respecter les normes spécifiées dans les documents.”

**Présentation des spécifications techniques**

*l'Autorité contractante a tout intérêt à établir un modèle standard de **Spécifications techniques générales**<sup>2</sup> pour des Travaux à caractère répétitif entrepris dans des secteurs manifestement publics (construction d'écoles, de Centre de santé, de voirie urbaine, d'assainissement, etc.) à l'échelon de l'ensemble du pays. Ces spécifications techniques générales devraient couvrir tous les types de travaux, de matériaux et de matériels auxquels il est fait appel en général, mais pas nécessairement dans le cas d'un marché donné de travaux. Elles constitueront normalement une première sous-section dans la section Spécifications techniques du Dossier d'Appel d'offres. Une deuxième sous-section, intitulée **Spécifications techniques particulières**<sup>2</sup> contiendra les ajouts et modifications aux dispositions de la première sous-section pour adapter les spécifications techniques générales aux travaux et ouvrages considérés.*

*La Section, Spécifications techniques particulières, comprendra en particulier les informations détaillées concernant les facteurs suivants :*

- *description et consistance des travaux et des ouvrages;*
- *organisation du chantier et travaux préparatoires;*
- *provenance, qualité et préparation des matériaux;*
- *mode de préparation des travaux ;*
- *exécution des travaux.*

**30 Variantes techniques**

*En accord avec les Instructions aux candidats , le Maître de l'Ouvrage décidera, le cas échéant, s'il*

<sup>2</sup> En conformité avec l'option prévue à la note (1), les expressions « Cahier des Clauses et Conditions Techniques Générales » et « Cahier des Clauses et Conditions Techniques Particulières » peuvent être utilisées.

permet aux soumissionnaires d'inclure dans leur offre des variantes techniques. Celles-ci sont justifiées dans les cas où il est concevable d'envisager des options qui pourraient s'avérer moins coûteuses que les solutions techniques indiquées dans le Dossier d'Appel d'offres. Le Maître de l'Ouvrage indiquera normalement les types et/ou sections de travaux pour lesquels des variantes pourraient présenter un avantage comparatif du fait des compétences particulières des soumissionnaires. Il s'agit, par exemple, des types de travaux suivants :

- fondations  
(utilisation de procédés brevetés et matériaux spéciaux; type, diamètre, longueur et densité des pieux; détails constructifs; etc.);
- piliers, poutres, planchers  
(béton armé, précontraints, etc.);
- procédés brevetés de mise sous tension des structures bétonnées;
- couverture de surface des ouvrages;
- matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites;
- structures et matériaux des chaussées (gravier- bitume, gravier-ciment; etc.)  
(asphalte, béton, etc.);
- configuration et montage des pylônes des lignes de transmission électrique;
- éclairage des chaussées.

Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variantes sont permises avec les références nécessaires à des plans, spécifications, bordereaux de prix et coûts unitaires, et critères de conception, d'essais et contrôle. Il sera également précisé que les variantes seront au moins équivalentes, dans leur structure et fonctionnement, aux paramètres de conception et à spécifications indiquées dans le Dossier. Enfin, il sera requis que les variantes soient accompagnées de toutes les informations nécessaires pour permettre au Maître de l'Ouvrage d'en faire l'évaluation.

Le soumissionnaire devra par conséquent être invité à inclure dans son offre, les plans, notes de calculs, spécifications techniques, détails des prix, méthodes et procédés de construction et tout autre détail approprié. Comme spécifié, le cas échéant, dans les Instructions aux soumissionnaires, les variantes techniques soumises de cette manière seront considérées et évaluées par l'Autorité contractante suivant leur propre mérite, et indépendamment du fait que le soumissionnaire a offert ou non un prix pour solution de base de l'Autorité contractante définie dans le Dossier d'Appel d'offres.

### **Plans et dossiers**

Le Dossier d'Appel d'offres inclura normalement une série de plans et dossiers comprenant, entre autres, un plan de situation indiquant l'emplacement du site en relation avec la géographie locale. Une indication des principales routes, aéroports, chemins de fer et réseaux électriques est également utile. Les plans de construction, même s'ils ne sont pas détaillés, doivent fournir suffisamment d'information pour permettre aux soumissionnaires de comprendre le type et la complexité des travaux envisagés, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif.

Les plans et dossiers seront rassemblés dans une section spécifique du Dossier d'Appel d'offres et sous forme d'un volume séparé, d'un format pouvant être différent des autres documents du Dossier. Ce format sera dicté par l'échelle des cartes et plans, qui ne doivent pas être réduits au point de rendre les détails illisibles.

***Opérations de vérification et de réception***

*Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) doit préciser les modalités de vérification et de réception des travaux en fonction :*

- *de la nature des travaux (marché unique ou, pour chacun des lots si l'allotissement du marché a été retenu)*
- *des différentes étapes d'exécution des travaux telles que précisées dans le CCTP*
- *du planning d'exécution prévu également dans le CCTP*

*Le CCTP détaille les modalités spécifiques de réception des travaux à partir du cadre général mentionné dans le chapitre relatif du CCAG (Réception, réceptions partielles, mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage, garanties contractuelles, responsabilités résultant des principes prévus dans le Code Civil.)*

## **ANNEXE 3 : Bordereaux de prix**

*[insérer les bordereaux de prix convenus]*

---

## **ANNEXE 4 : Formulaires de Garantie**

Formulaires de Garantie pouvant être exigés lors des Commandes

1. Garantie de bonne exécution
2. Garantie de remboursement de l'avance de démarrage



## Modèle de garantie de bonne exécution

Date : \_\_\_\_\_

Appel d'offres n°: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [nom de la banque et adresse de la banque d'émission]

**Bénéficiaire :** \_\_\_\_\_ [nom et adresse de l'Autorité contractante]**Date :** \_\_\_\_\_**Garantie de bonne exécution numéro :** \_\_\_\_\_

Nous avons été informés que \_\_\_\_\_ [nom de l'Entrepreneur] (ci-après dénommé « l'Entrepreneur ») a conclu avec vous la commande numéro \_\_\_\_\_ en date du \_\_\_\_\_ pour l'exécution de \_\_\_\_\_ [description des travaux] (ci-après dénommé « la commande »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions de la commande.

A la demande de l'Entrepreneur, nous \_\_\_\_\_ [nom de la banque ou autre organisme financier] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de \_\_\_\_\_ [insérer la somme en chiffres] \_\_\_\_\_ [insérer la somme en lettres]<sup>3</sup> ouguiyas, représentant les %.....du montant de la commande. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas aux conditions de la commande, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire trente jours à compter de la réception provisoire des travaux et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°.....du ..... Banque Centrale de Mauritanie qui expire au .....

Nom : ..... [nom complet de la personne signataire]

Titre : ..... [capacité juridique de la personne signataire]

Signé ..... [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. [Insérer date]

<sup>3</sup> Le Garant doit insérer un montant représentant l'avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.

---

*Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.*

## Modèle de garantie de remboursement d'avance

Date : \_\_\_\_\_

Marché numéro : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [nom de la banque et adresse de la banque d'émission]

**Bénéficiaire :** \_\_\_\_\_ [nom et adresse l'Autorité contractante]

**Date :** \_\_\_\_\_

**Garantie de restitution d'avance numéro :** \_\_\_\_\_

Nous avons été informés que \_\_\_\_\_ [nom de l'Entrepreneur] (ci-après dénommé « l'Entrepreneur ») a conclu avec vous la commande numéro \_\_\_\_\_ en date du \_\_\_\_\_ pour l'exécution \_\_\_\_\_ [nom du marché et description des travaux] (ci-après dénommé « la commande »).

De plus, nous comprenons qu'en vertu des conditions de la commande, une avance au montant de \_\_\_\_\_ [insérer la somme en chiffres] \_\_\_\_\_ [insérer la somme en lettres] ouguiyas est versée contre une garantie de restitution d'avance.

A la demande de l'Entrepreneur, nous \_\_\_\_\_ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de \_\_\_\_\_ [insérer la somme en chiffres] \_\_\_\_\_ [insérer la somme en lettres]<sup>4</sup> ouguiyas représentant le montant de l'avance consentie.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que l'Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions de la commande, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement de ladite avance au titulaire de la commande.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit de la main levée établie par l'Autorité contractante, soit de l'originale de la présente garantie.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°.....du ..... Banque Centrale de Mauritanie qui expire au .....

Nom : ..... [nom complet de la personne signataire]

Titre : ..... [capacité juridique de la personne signataire]

Signé ..... [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. [Insérer date]

<sup>4</sup> Le Garant doit insérer un montant représentant l'avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.

## **ANNEXE 5 : Procédure Secondaire**

La présente section contient les méthodes et les critères que l'Autorité contractante utilisera pour mener la Procédure Secondaire afin de sélectionner un Entrepreneur et d'attribuer une Commande en vertu du présent Accord-Cadre.

*[L'Autorité contractante devra sélectionner les critères jugés appropriés pour la Procédure Secondaire, en utilisant les exemples de texte fournis ci-dessous ou toute autre formulation acceptable, et supprimer le texte en italique.]*

*La (les) Procédure(s) Secondaire(s) qui sera(ont) décrite(s) dans la présente Annexe doivent être conformes à la (aux) Procédure(s) Primaire(s) énoncée(s) dans l'Appel d'Offres qui a abouti à la conclusion de l'Accord-Cadre.]*

## **PROCÉDURE(S) SECONDAIRE(S) :**

La (les) Procédure(s) Secondaire(s) reposent sur ..... [Choisir parmi les méthodes suivantes : une sélection directe, une sélection équilibrée ou une sélection compétitives].

[Supprimer, dans ce qui suit, les options non retenues conformément au choix fait dans le paragraphe précédent]

### **A. SÉLECTION COMPÉTITIVE**

#### **1. Demande de Renseignement de prix compétitive (mise en concurrence limitée)**

L'Autorité contractante préparera une Demande de **Renseignement de Prix** (DRP) et invitera tous les Entrepreneurs titulaires des Accords-Cadres pour les travaux à réaliser en vertu de la Commande, afin de soumettre des offres de prix compétitives.

La DRP comprendra :

- (a) La description des Travaux à réaliser
- (b) Lieu(x) d'exécution
- (c) Délai d'exécution
- (d) Cahier des Clauses techniques
- (e) les critères à appliquer à l'évaluation des offres de prix
- (f) les critères d'attribution, par exemple:
  - « l'Autorité contractante attribuera la Commande à l'Entrepreneur dont l'Offres a été déterminée comme étant :
  - Conforme pour l'essentiel à la DRP; et
  - de coût évalué le moins disant. »
- (g) Date limite de soumission des offres de prix
- (h) Référence aux modalités de Commande subséquent, qui doivent s'appliquer à la réalisation des Travaux ;
- (i) demander aux Entrepreneurs de démontrer qu'ils continuent d'être éligibles et qualifiés pour réaliser les Travaux
- (j) *toute autre information pertinente.*

#### **2. Etablissement de la Commande**

L'Autorité contractante doit confirmer que l'Entrepreneur sélectionné continue d'être qualifié et éligible conformément à l'Accord-Cadre avant l'établissement de la Commande. La Commande est effectuée à l'entrepreneur dont l'offre de prix proposée est évaluée la moins chère.

L'Autorité contracte émet la lettre d'attribution de la Commande à l'Entrepreneur retenu. L'Autorité contractante et l'Entrepreneur signent une Commande conformément au formulaire figurant dans l'Accord-Cadre.

### 3. Communication de l'attribution de la Commande subséquente

L'Autorité contractante communiquera, en même temps que l'attribution du marché, l'attribution de la Commande.

La communication doit se faire par les moyens les plus rapides possibles, par exemple par courrier électronique, et doit inclure, au minimum, les informations suivantes :

- a. le nom et l'adresse de l'Entrepreneur retenu,
- b. une description sur les travaux à réaliser ;
- c. le montant (prix) de la commande,
- d. un énoncé des raisons pour lesquelles l'Entrepreneur destinataire n'a pas été retenu.

### 4. Réclamation concernant l'attribution d'une Commande

Un Entrepreneur non retenu peut soumettre une réclamation concernant la décision d'attribuer une Commande. Dans ce cas, le processus de dépôt d'une réclamation est le suivant : *[décrire le processus de réclamation. Au minimum, le processus devrait comprendre les éléments suivants :*

- a. la réclamation doit être adressée par écrit à l'Autorité contractante, par les moyens les plus rapides disponibles, par exemple par courrier électronique.
- b. l'Autorité contractante traitera la réclamation dans un délai raisonnable.
- c. la réception d'une réclamation n'interdit pas l'attribution de la Commande et aucune période de recours ou interruption du processus ne s'appliquera.

### 5. Réception des travaux

La réception a pour but de contrôler la conformité des travaux avec l'ensemble des obligations du Marché et, en particulier, avec les Cahier des Clauses techniques. Les procédures de réception sont décrites dans les CCTG et CCTP.

## B. SÉLECTION DIRECTE

L'Autorité contractante (AC) sélectionnera un Entrepreneur directement sur la base suivante :

*[Choisir l'un des critères suivants et supprimer les autres]*

1. L'AC **choisi le prestataire en fonction de l'endroit** où les Travaux doivent être réalisés (reconnu comme implanté dans une zone proche du lieu des travaux) parmi ceux qui sont signataires de l'Accord-cadre. L'AC invite le prestataire retenu à présenter une offre technique et financière sur la base des données spécifique à la commande en question. L'offre du prestataire sera négociée par les deux parties pour aboutir à un marché. L'AC émettra une Commande sur la base de l'offre négociée.
2. L'AC **alternera l'attribution des Commandes** entre tous les Entrepreneurs signataires de l'Accord-Cadre, sur la base d'une répartition équilibrée des travaux sujette éventuellement à une limite supérieure. La limite supérieure, le cas échéant, est la suivante : ..... *[insérer soit la limite supérieure en « valeur », soit la limite supérieure en « quantité »]*. L'ordre dans lequel les entrepreneurs seront sélectionnés est : ..... *[préciser la règle par laquelle l'ordre sera fait]*.

Chaque entrepreneur sélectionné sera invité à présenter une offre technique et financière sur la base des données spécifique à la commande en question. L'offre du prestataire sera négociée par les deux parties pour aboutir à un marché. L'AC émettra une Commande sur la base de l'offre négociée. Le deuxième Fournisseur sur la liste sera invité pour la Commande subséquente suivante ; ainsi de suite.

3. **Autre critère.** *[Préciser au besoin un autre critère s'il est plus pertinent].*

Pour faciliter la négociation des prix, l'AC peut prévoir soit des mécanismes de tarification au préalable pendant la phase primaire, soit durant la phase secondaire en exigeant des preuves des coûts demandés par les entrepreneurs, soit en opérant une mise en compétition simplifiée qui servira à l'établissement de la liste de priorité. Des mécanismes d'encouragement basé sur le prix ou le délai peuvent être aussi mis en place pour encourager l'économie et l'efficacité.

## Demande de Renseignement de Prix (DRP)

### Procédure Secondaire en vertu d'un Accord-Cadre (mise en concurrence limitée)

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>De:</b>                                       | [Insérer le nom légal de l'Autorité contractante]           |
| <b>Représentant de l'Autorité contractante :</b> | [Insérer le nom du représentant de l'Autorité contractante] |
| <b>Titre/Position :</b>                          | [Insérer le titre ou la position des représentants]         |
| <b>Adresse :</b>                                 | [Insérer l'adresse de l'Autorité contractante]              |
| <b>Téléphone :</b>                               | [Insérer le numéro de téléphone des représentants]          |
| <b>Messagerie électronique :</b>                 | [Insérer l'adresse courriel des représentants]              |

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>À:</b>                               | [Insérer le nom légal de l'Entrepreneur]            |
| <b>Représentant de l'Entrepreneur :</b> | [Insérer le nom du représentant de l'Entrepreneur]  |
| <b>Titre/Position :</b>                 | [Insérer le titre ou la position des représentants] |
| <b>Adresse :</b>                        | [Insérer l'adresse de l'Entrepreneur]               |
| <b>Téléphone :</b>                      | [Insérer le numéro de téléphone des représentants]  |
| <b>Messagerie électronique :</b>        | [Insérer l'adresse courriel des représentants]      |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Accord-Cadre (A-C) :</b>     | [Insérer le titre abrégé de l'A-C] |
| <b>Date de l'AC :</b>           | [insérer la date de l'A-C]         |
| <b>Numéro de référence AC :</b> | [Insérer la référence A-C]         |

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° de référence DRP:</b> | [Insérer la référence]                                                       |
| <b>Date de la DRP :</b>     | [Insérer la date de la DRP]                                                  |
| <b>DP émis :</b>            | Cette DRP a été transmise par: « courrier » ou « courriel » ou « télécopie » |

#### Pièces jointes:

Annexe 1 : Spécification Technique des Travaux

Annexe 2 : Formulaire de Demande de Prix

Annexe 3 : Commande pour la réalisation des travaux [il peut s'agir du formulaire de la Commande ou d'un autre modèle acceptable]



A : *[insérer le nom du Représentant de l'Entrepreneur]*,

### 1. Demande de Prix (DRP)

En référence à l'Accord-Cadre (A-C) ci-dessus, vous êtes invité à soumettre votre offre de prix la plus compétitive dans le cadre de la présente Procédure Secondaire. La DRP concerne les Travaux décrits à l'Annexe 1 : Spécification Technique des Travaux, jointe à la présente DRP.

### 2. Prix

- (a) Votre Offre de Prix doit être soumise dans le format indiqué à l'Annexe 2 : Formulaire d'Offre de Prix de l'Entrepreneur.
- (b) Le prix que vous proposez sera fixe et ne fera l'objet d'aucun autre ajustement.
- (c) L'Offre de Prix sera libellée dans la ou les mêmes monnaie(s) spécifiée(s) dans l'Accord-Cadre, Annexe 2 : Bordereaux des Prix.
- (d) L'Offre de Prix sera valable pour une période de *[insérer le nombre de jours calendaires]*

### 3. Clarifications

Si vous avez besoin de précisions concernant cette DRP, veuillez envoyer votre demande par écrit (courriel ou copie papier) à notre représentant susmentionné avant le *[insérer la date et l'heure]*. Nous transmettrons copie de notre réponse à tous les Entrepreneurs, y compris une description de la demande, mais sans en identifier la source.

### 4. Remise de l'Offre de Prix

Les Offres de Prix doivent être remises sous la forme jointe à l'Annexe 2: ***[insérer la méthode applicable: par exemple par code postale ou courrier électronique]*** à l'adresse suivante: [À l'attention de : *[insérer le nom de la personne, s'il y a lieu; Adresse physique ou électronique]* ]

Les Offres de Prix doivent être remises sous plis fermé ou sous forme de pièce jointe à un courriel qui doivent être sous forme numérisée non modifiable.

La date limite de dépôt des Offres de Prix est le *[insérer l'heure, le jour, le mois, l'année]*. Veuillez nous informer dans les *[insérer le nombre de jours]* si vous n'avez pas l'intention de soumettre une offre.

### 5. Ouverture des Offres de Prix

Les Offres de Prix seront ouvertes le *[[insérer l'heure, le jour, le mois, l'année]* par les représentants de l'Autorité contractante en présence des représentants des Entrepreneurs qui choisissent d'assister à l'ouverture des offres à l'adresse suivant : *[insérer l'adresse]*. Le procès-verbal de l'ouverture sera partagé avec tous les Entrepreneurs qui ont remis une Offre de Prix.

### 6. Évaluation des Offres de Prix

Les Offres de Prix seront évaluées selon les critères décrits dans l'Accord-Cadre, Annexe 4 : Procédure Secondaire.

## 7. Marché

Vous trouverez ci-joint, à l'Annexe 3 de la présente DP, le projet de Commande qui s'appliquera à la présente Procédure Secondaire. Si votre Offre est retenu, vous devrez signer une Commande selon les mêmes conditions ou des conditions similaires. [*Instructions : remplir un projet de Commande pour cette commande et le joindre à la présente DRP*]

Au nom de l'Autorité contractante :

**Signature :** \_\_\_\_\_

**Nom :** \_\_\_\_\_

**Titre/position :** \_\_\_\_\_

---

**Annexe 1 de la DRP :  
Besoins de l'Autorité contractante (Spécification  
Technique des Travaux)**

## Annexe 2 de la DRP : Formulaire d'Offre de Prix de l'Entrepreneur

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>De:</b>                              | <i>[Insérer le nom légal de l'Entrepreneur]</i>             |
| <b>Représentant de l'Entrepreneur :</b> | <i>[Insérer le nom du représentant de l'Entrepreneur]</i>   |
| <b>Titre/Position :</b>                 | <i>[Insérer le titre ou la Positions des représentants]</i> |
| <b>Adresse:</b>                         | <i>[Insérer l'adresse de l'Entrepreneur]</i>                |
| <b>Messagerie électronique:</b>         | <i>[Insérer l'adresse courriel de l'Entrepreneur]</i>       |

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>À:</b>                                        | <i>[Insérer le nom légal de l'Autorité contractante]</i>           |
| <b>Représentant de l'Autorité contractante :</b> | <i>[Insérer le nom du représentant de l'Autorité contractante]</i> |
| <b>Titre/Position :</b>                          | <i>[Insérer le titre ou la position des représentants]</i>         |
| <b>Adresse:</b>                                  | <i>[Insérer l'adresse de l'Autorité contractante]</i>              |

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Accord-Cadre (A-C)</b>       | <i>[Insérer le titre abrégé de l'A-C]</i> |
| <b>Numéro de référence A-C</b>  | <i>[Insérer la référence de l'A-C]</i>    |
| <b>Date de l'Accord-Cadre :</b> | <i>[Insérer la date de l'A-C]</i>         |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>N° de référence DRP:</b>      | <i>[Insérer la référence de la DRP]</i>     |
| <b>Date de l'Offre de Prix :</b> | <i>[Insérer la date de l'Offre de Prix]</i> |

A : *[insérer le nom du représentant de l'Autorité contractante]*

## DEPOT DU RENSEIGNEMENT PRIX

### 1. Conformité et sans réserve

En réponse à la DRP susmentionnée, nous engageons de réaliser les travaux, conformément à la présente Offre de Prix et conformément à la DRP, au Cahier des Clauses Techniques, aux plan et calendrier d'exécution. Nous confirmons que nous avons examiné et n'avons aucune réserve à l'égard de la DRP, y compris le document de la Commande.

### 2. Éligibilité et conflit d'intérêts

Nous déclarons que nous continuons d'être qualifiés, que nous répondons aux critères d'éligibilité et que nous n'avons aucun conflit d'intérêts.

### 3. Prix de l'Offre

Le prix total de notre Offre, à l'exclusion des rabais inconditionnels offerts au point 4 ci-dessous, est de *[insérer le prix total de l'Offre de Prix en chiffres et en lettres]* en *[insérer TTC ou HT]*.

### 4. Rabais inconditionnels

Les rabais inconditionnels offerts sont : *[Précisez le rabais offert.]*

La méthode exacte de calcul pour déterminer le prix net après application de rabais inconditionnels est la suivante : *[Préciser la méthode qui doit être utilisée pour appliquer les rabais].*

### 5. Période de validité de l'Offre

Notre Offre de Prix sera valable pour la période spécifiée dans la DRP, et elle restera contraignante pour nous et acceptée à tout moment avant son expiration.

### 6. Garantie de bonne exécution *[supprimer si une garantie de bonne exécution n'est pas exigée]*

Si nous obtenons la Commande, nous nous engageons à obtenir une Garantie de bonne exécution conformément à la DRP.

### 7. Avantages, Ratifications et Commissions

Nous avons payé, ou paierons les avantages, gratifications ou commissions suivants concernant la présente Offre de Prix ou l'exécution d'une Commande *[Si rien n'a été payé ou ne doit être payé, indiquez « aucun ». ]*

| Nom du destinataire | Adresse | Raison | Quantité |
|---------------------|---------|--------|----------|
|                     |         |        |          |
|                     |         |        |          |
|                     |         |        |          |
|                     |         |        |          |

**8. Non tenu d'accepter**

Nous comprenons que vous vous réservez le droit d' :

- a.** accepter ou rejeter toute Offre de Prix et vous n'êtes pas tenus d'accepter l' Offre de Prix au coût évalué le plus bas, ou toute autre Offre de Prix que vous pourriez recevoir, et
- b.** annuler le processus de demande de prix à tout moment avant l'attribution d'une Commande sans encourir aucune responsabilité envers les Entrepreneurs.

**9. Fraude et corruption**

Nous certifions par la présente que nous avons pris des mesures pour nous assurer qu'aucune personne agissant pour nous, ou en notre nom, ne se livre à tout type de Fraude et de Corruption.

Au nom de l'Entrepreneur :

**Signature:** \_\_\_\_\_

**Nom:** \_\_\_\_\_

**Titre/position:** \_\_\_\_\_

**Téléphone:** \_\_\_\_\_

**Courriel:** \_\_\_\_\_

## **Offre de Prix pour les Travaux : Bordereau de Prix 1**





## Modèle de Lettre d'Attribution de Commande

*[modifier le cas échéant]*

*[utiliser du papier à en-tête de l'Autorité contractante]*

*[date]*

À : *[nom et adresse de l'Entrepreneur]*

Objet : **Notification d'Attribution de la Commande N° .....**

En référence à l'Accord-Cadre *[insérer le numéro de référence et la date]* et votre Offre de Prix *[insérer le numéro de référence et la date]* ayant été acceptée, veuillez trouver ci-joint le Marché ( Commande). Vous êtes prié de signer la Commande dans le délai de *[insérer le nombre de jours]*.

***[Supprimer si une Garantie de bonne exécution n'est pas requise : « Il vous est également demandé de fournir une Garantie de bonne exécution dans le délai de *[insérer le nombre de jours]*, en utilisant à cette fin le formulaire de Garantie de bonne exécution joint à l'Accord-Cadre »]***

Signature autorisée : \_\_\_\_\_

Nom et titre du signataire : \_\_\_\_\_

Nom de l'Autorité Contractante : \_\_\_\_\_

**Pièce jointe : Marché de Commande**

## Commande pour la réalisation des travaux

|                                                           |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accord-Cadre (A-C) :</b>                               | <i>[insérer le titre abrégé de l'A-C]</i>                                            |
| <b>Date de l'A-C :</b>                                    | <i>[insérer la date de l'A-C]</i>                                                    |
| <i>Numéro de référence A-C :</i>                          | <i>[insérer le numéro de référence A-C]</i>                                          |
| <b>Objet des Travaux :</b>                                | <i>[titre abrégé pour les Travaux]</i>                                               |
| <b>La(les) lieu(x) d'exécution des travaux est/sont :</b> | <i>[Insérer des informations sur le(s) lieu(x) du (des) site(s), le cas échéant]</i> |

| <b>Autorité contractante :</b>                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>[Insérer le nom légal complet de l'Autorité contractante]</i><br><br><i>[adresse]</i> |

| <b>Entrepreneur :</b>                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>[Insérer le nom légal complet de l'Entrepreneur]</i><br><br><i>[adresse]</i> |

### 1. Prix du Marché

Le Prix du Marché pour la réalisation des travaux est le suivant

| Description | Montants et monnaie(s) <i>[insérer le montant]</i> |
|-------------|----------------------------------------------------|
|             |                                                    |

### 2. Documents contractuels

Les documents suivants sont réputés former et être lus et interprétés comme faisant partie du présent Marché de Commande. Le présent Marché de Commande prévaut sur tous les autres documents contractuels.

(a) Lettre d'Attribution de la Commande

(b) Offre de Prix de l'Entrepreneur

(c) Additif n° \_\_\_\_ (le cas échéant)

(d) Commande - Clauses du Marché

et par référence les documents suivants :

(e) Accord-Cadre

(f) Annexe 1 : Spécification Technique des Travaux *[insérer les éléments pertinents de l'Annexe 1 applicables à la Commande]*

(g) *[Énumérer tout autre document]*

3. En contrepartie des paiements à effectuer par l'Autorité contractante à l'Entrepreneur tels que spécifiés dans le présent Marché de Commande, l'Entrepreneur s'engage par les présentes à l'égard de l'Autorité contractante à réaliser les travaux et à remédier aux défauts et vice caché de construction, en tous égards, aux dispositions du Marché.
4. L'Autorité contractante s'engage par la présente à payer l'Entrepreneur en contrepartie de la réalisation des travaux et de la correction des défauts et vice caché de construction de ces travaux, le Prix du Marché ou toute autre somme payable en vertu des dispositions du Marché aux moments et de la manière prescrits par le Marché.

Pour et au nom de l'Autorité contractante

Signé : *[insérer la signature]*

en qualité de *[insérer le titre ou toute autre désignation appropriée]*

Date : \_\_\_\_\_

Pour et au nom de l'Entrepreneur

Signé : *[insérer la signature du représentant autorisé de l'Entrepreneur]*

en qualité de *[insérer le titre ou toute autre désignation appropriée]*

Date: \_\_\_\_\_

## Commande - Clauses du Marché (CM)

Les Clauses du Marché ci-après de la Commande s'appliquent à la Commande effectuée en vertu de l'Accord-Cadre entre l'Autorité contractante et l'Entrepreneur.

### 1. Spécifications des Travaux

Les Travaux doivent être conformes au Cahier des Clauses Techniques mentionnées dans le besoin d'acquisition.

### 2. Modalités de Paiement

Le mode et les conditions de paiement à l'Entrepreneur en vertu de la Commande sont les suivants :

*[Indiquer les modalités des paiements]*

**3. Garantie de bonne exécution** *[si une Garantie de bonne exécution est requise, insérer ce qui suit :]*

L'Entrepreneur devra fournir une Garantie de bonne exécution pour l'exécution du Marché, dans le délai indiqué dans la Lettre d'Attribution de la Commande, en utilisant à cette fin le formulaire de Garantie de bonne exécution joint au Contrat-Cadre.

Le montant de la Garantie de bonne exécution sera payable à l'Autorité contractante à titre d'indemnisation pour toute perte résultant du non-respect par l'Entrepreneur de ses obligations en vertu du Marché.

Le montant de la Garantie de bonne exécution sera : [insérer % du Prix du Marché ;], libellé dans la monnaie du Marché, ou dans une monnaie librement convertible acceptable pour l'Autorité contractante. La Garantie de bonne exécution devra être conforme au formulaire joint à l'Accord-Cadre.

La Garantie de bonne exécution sera libérée par l'Autorité contractante et retournée à l'Entrepreneur au plus tard (insérer le nombre) jours suivant la date d'achèvement des obligations de prestation de l'Entrepreneur en vertu du Marché, y compris toute obligation de garantie, sauf indication contraire."

### 4. Assurance

La couverture d'assurance est : *[insérer les dispositions spécifiques applicable en matière d'assurance, y compris la couverture, la monnaie et le montant]*

### 5. Période de Garantie

Outre les obligations générales de garantie spécifiées dans l'Accord-Cadre:

La période de garantie est : *[insérer le nombre]* mois après la réception des travaux.

### 6. Pénalités et primes

Sauf dans les cas prévus par l'Accord-Cadre en cas de force majeure, si l'Entrepreneur n'exécute pas tout ou partie des travaux dans le délai spécifié dans le Marché, l'Autorité

contractante, sans préjudice de tous ses autres recours en vertu du Marché, déduire du Prix du Marché, des pénalités de retard.

Les pénalités sont calculées de manière forfaitaire par jour de retard. Leur montant est fixé à un millième (1/1000 ème) du montant du marché, par jour calendaire et plafonné à dix pour cent (10%) du montant total du marché. Une fois le maximum atteint, l'Acheteur peut résilier la Commande conformément à la disposition de l'Accord-Cadre.

#### **7. Modification du Marché subséquent**

L'Autorité contractante peut à tout moment ordonner à l'Entrepreneur, par voie de notification, d'apporter des modifications de la Commande.

Si un tel changement entraîne une augmentation ou une diminution du coût ou du temps requis pour l'exécution par l'Entrepreneur de toute disposition du Marché, un ajustement équitable sera effectué dans le prix de la Commande ou dans le calendrier d'exécution, ou les deux, et le Marché de la Commande sera modifié en conséquence. Toute réclamation de l'Entrepreneur pour ajustement en vertu de la présente Clause doit être formulée dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception par l'Entrepreneur de l'ordre de modification de l'Autorité contractante.

#### **8. Prolongations de délai**

Si, à tout moment au cours de l'exécution de la Commande, l'Entrepreneur ou ses sous-traitants devaient rencontrer des conditions empêchant l'exécution du marché, l'Entrepreneur notifiera rapidement l'Autorité contractante du retard par écrit, de sa durée probable et de sa cause. Dès que possible après réception de la notification de l'Entrepreneur, l'Autorité contractante évaluera la situation et pourra, à sa discrétion, prolonger le délai d'exécution de l'Entrepreneur, auquel cas la prolongation sera ratifiée par les parties par avenant au Marché.

Sauf en cas de Force Majeure, tel que prévu dans l'Accord-Cadre, un retard de l'Entrepreneur dans l'exécution de ses obligations d'exécution de la commande rendra l'Entrepreneur passible du paiement des pénalités de retard spécifiées ci-dessus, sauf si une prolongation de délai est convenue.

#### **9. Règlement des Différends relatifs à la Commande**

Comme indiqué dans les dispositions de l'A-C, l'Autorité contractante et l'Entrepreneur feront tout leur possible pour résoudre à l'amiable par négociation informelle directe et, si nécessaire, par l'intermédiaire d'un conciliateur, tout désaccord ou différend survenant entre eux en vertu ou en relation avec la Commande.

Si, après vingt-huit (28) jours, les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend par une telle consultation mutuelle et une telle conciliation le cas échéant, l'Autorité contractante ou l'Entrepreneur peut notifier à l'autre partie son intention d'entamer un arbitrage, comme prévu ci-après, quant à la question en litige, et aucun arbitrage à l'égard de cette question ne peut être entamé à moins qu'une telle notification ne soit donnée. Tout différend ou différend à l'égard duquel une notification d'intention d'engager un arbitrage a été donnée conformément à la présente disposition sera définitivement réglé par arbitrage. L'arbitrage peut être entamé avant ou après l'exécution des en vertu du Marché. La procédure d'arbitrage se déroulera conformément aux règles de procédure spécifiées ci-dessous.

Nonobstant toute référence à l'arbitrage dans les présentes,

- (a) les parties continueront d'exécuter leurs obligations respectives en vertu du Marché, à moins qu'elles n'en conviennent autrement ; et
- (b) l'Autorité contractante doit payer à l'Entrepreneur toute somme due à la réalisation des travaux .

*[ « la disposition (a) sera retenue dans le cas d'un Marché avec un Entrepreneur étranger et la disposition (b) sera retenue dans le cas d'un Marché avec un Entrepreneur national. » ]*

(a) Marché avec un Entrepreneur étranger :

*[à moins que l'Autorité contractante ne choisisse les règles d'arbitrage commercial d'une autre institution arbitrale internationale, l'exemple de disposition suivant devrait être inséré:]*

Tous les litiges découlant du présent Marché ou en relation avec celui-ci seront définitivement réglés conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit Règlement.

(b) Marché avec un Entrepreneur national :

En cas de litige entre l'Autorité contractante et l'Entrepreneur, le litige sera soumis à l'arbitrage conformément aux lois de la République Islamique de Mauritanie.

## Liste des Autorité contractante (s'il y a lieu)

[supprimer cette section s'il s'agit d'un AC à Utilisateur unique]

| #  | Nom de l'Acheteur                                                                                        | Adresse                                          | Représentant                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | [insérer le nom complet de l'Autorité contractante principale#1]<br>[insérer le type d'entité juridique] | [insérer l'adresse de l'établissement principal] | Nom:<br>Titre/position:<br>Téléphone:<br>Portable:<br>Courriel: |
| 2. | [insérer le nom complet de l'Autorité contractante #2]<br>[insérer le type d'entité juridique]           | [insérer l'adresse de l'établissement principal] | Nom:<br>Titre/position:<br>Téléphone:<br>Portable:<br>Courriel: |
| 3. | [insérer le nom complet de l'Autorité contractante #3]<br>[insérer le type d'entité juridique]           | [insérer l'adresse de l'établissement principal] | Nom:<br>Titre/position:<br>Téléphone:<br>Portable:<br>Courriel: |
| 4. |                                                                                                          |                                                  |                                                                 |